



Droit pénal général

La responsabilité pénale

Etre reponsable c'est répondre de quelque chose. Le mot responsabilité a été créé au XVIIIe siècle sur la base de mot latin « res », la chose, et « spondeo » qui veut dire je répond. = désigne le fait de répondre de quelque chose, de répondre de ses actes.

Mais les responsabilités civiles et pénales sont très différentes : il s'agit de réparer le dommage que l'on a causé.

L'objectif est indemnitaire. En droit civil, la condition la plus importante est le dommage, c'est le critère de la réparation.

Cette dimension indemnitaire se retrouve avec l'importance de l'assurance. Le droit de la responsabilité civile est très sévère car on est responsable de soit même mais aussi des autres. On est même responsable sans faute.

La responsabilité pénale elle est de nature différente, elle n'est pas indemnitaire mais elle est sanctionnatrice. Son but est de punir. La principale condition pour le droit pénal est la faute. Le dommage n'est pas une condition de la responsabilité pénale. -> Celui qui commet une tentative est autant puni ou presque que celui qui a réussi.

En droit pénal le préjudice n'est pas très important, c'est la morale.

La responsabilité pénale est donc strictement personnelle, on est pas responsable du fait d'autrui. Aussi, elle n'est pas assurable.

Qui peut être déclaré pénalement responsable ? Parfois c'est l'auteur, mais parfois c'est plus compliqué (Titre I)

Il peut survenir des circonstances qui viennent faire echec aux règles normales de responsabilité, ce sont les causes d'irresponsabilité pénale (la légitime défense, la folie etc) (Titre II)

Titre I - Les personnes responsables

Le droit pénal s'intéresse à la façon dont on relie l'infraction pénale à son auteur. Comment on relie cette infraction a celui qui l'a commise. Cela s'appelle l'imputation. Toute responsabilité suppose une imputation : un lien entre le comportement commis et son auteur.

Ce lien peut être plus ou moins précis, plus ou moins direct et plus ou moins fort. Le droit pénal prévoit les catégories de personnes repsonsables, il détermine les personnes responsables.

Il va aussi s'intéresser à la distance de ces personnes avec l'infraction : la question des degrés de la responsabilité pénale.

Deux questions :

- qui est susceptible d'avoir commis l'infraction ?
- au sein de ces personnes responsables, quel distance a la personne avec l'infraction, complice, auteur ?

Chapitre 1 : Détermination des personnes responsables pénalement

Traditionnellement on considérait que seule les personnes physiques pouvaient commettre une infraction pénale.

L'ancien CP considérait que les personnes morales ne pouvaient pas commettre d'infraction.

Le droit pénal est très concret alors que la perosnne morale est assez abstraite.

Le droit pénal faisait preuve d'une forte autonomie, jusqu'au Code pénal actuel. Lorsqu'on réforme le droit pénal, la principale nouveauté c'est la responsabilité pénale des personnes morales. Lorsqu'entre en vigueur le Code pénal de 1992 les personnes morales deviennent pénalement responsables.

Section 1 : La responsabilité pénale des personnes physiques

A priori c'est une question relativement simple car c'est une question ancienne. Deux questions autour de deux distinctions :

- distinction auteur / co-auteur
- distinction auteur matériel / auteur moral

Paragraphe 1 : auteur et co-auteur

L'article 121-4 dispose qu'est auteur de l'infraction la personne qui : commet les faits incriminés ; tente de commettre un crime ou dans les cas prévus par la loi un délit. L'auteur de l'infraction est donc défini comme celui qui a commis ou tenté une infraction. L'auteur est donc distinct du complice, et le complice lui ne joue qu'un rôle secondaire dans l'infraction, alors que l'auteur joue un rôle principal.

Il peut arriver qu'il y ait plusieurs co-auteurs, plusieurs auteurs d'importance égale.

A - L'auteur unique

L'auteur est donc celui qui commet ou qui tente de commettre l'infraction. On peut aussi considérer que l'auteur est celui qui réunit en sa personne tous les éléments de l'infraction (ou de sa tentative).

Cela étant précisé, la notion d'auteur regroupe un grand nb de situations. L'auteur peut être celui qui agit matériellement (c'est le cas pour les infractions d'action comme le vol, le meurtre l'escroquerie). L'auteur peut aussi être celui qui n'a pas agi (infraction d'omission). Parfois le texte d'incrimination punit comme auteur celui qui n'a pas matériellement commis l'élément matériel mais qui l'a fait commettre par un tiers.

Parfois le CP choisit de réprimer celui qui fait commettre en tant qu'auteur moral et pas en tant que complice. C'est le cas en matière de génocide à l'article 211-1 CP, puni « celui qui commet ou fait commettre certains actes comme le meurtre en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction d'un grp national, ethnique, religieux ou autre ».

Le CP a donc choisi de punir comme auteur et non comme complice celui qui fait commettre le génocide. Cela aurait été curieux de poursuivre comme auteur l'exécutant et comme complice le donneur d'ordre, tout particulièrement pour les infractions aussi grave que les crimes contre l'humanité.

B - Les co-auteurs

Il arrive parfois qu'une infraction soit commise par plusieurs personnes.

- Le complice est celui qui participe en connaissance de cause à l'infraction commise par l'auteur. Mais il n'accomplit pas la matérialité de l'infraction. C'est l'exemple du Professeur dans la Casa de Papel
- les co-auteurs sont les personnes qui accomplissent matériellement et psychologiquement la même infraction. Ils réunissent chacun les éléments de l'infraction en leur personne. La plupart des infractions sont possible à plusieurs (vol, meurtre, etc). Lorsqu'il y a plusieurs auteurs, le Code retient le plus souvent une circonstance aggravante. La peine passe de 3 ans à 5 ans pour un vol en réunion. Parfois la pluralité d'auteur est plus grave, c'est la circonstance de bande organisée, elle suppose une pluralité d'auteurs et une organisation. Une BO peut commencer à partir de 3 selon le Conseil Constitutionnel

Le vol en bande organisée est puni de 15 ans d'emprisonnement, c'est un crime.

Aussi, il y a des infractions qui sont collectives par nature : les crimes contre l'humanité, participation a un complot, association de malfaiteurs

L'article 121-6 du CP dispose que sera puni comme auteur le complice de l'infraction. Cela veut dire que l'on soit auteur ou complice on encourt a priori la même peine. Plusieurs intérêts a distinguer auteur et complice :

- moralement : Hitler est co-auteur et pas seulement complice
- procéduralement : les conditions de la co-actions et les conditions de la complicité ne sont pas les mêmes.

La JP, parfois brouille un peu les cartes en dégageant la théorie de la complicité co-respective. Normalement, si 3 personnes commettent la même infraction, chacun est co-auteur, le problème c'est lorsqu'ils commettent ensemble des violence de nature différentes. C'est l'exemple de la scène unique de violence (SDF qui se fait agresser dans la rue.)

A : donne un coup de pied = contravention

B : coup de point dans la tête = délit

C : coup de couteau = crime

Le probleme c'est qu'on ne sait pas qui a fait quoi. La JP a deux solutions : parfois elle retiens la scène unique de violence, ils sont tous responsable de l'infraction la plus grave (meurtre du SDF), ou alors elle retiens la complicité respective, chacun est a la fois auteur de son infraction et complice des infractions des autres.

Paragraphe 2 : Distinction auteur matériel / auteur moral

L'auteur d'une infraction est celui qui la commet matériellement dans l'ensemble de ses éléments. Mais il y a des cas dans lesquels celui qui fait commettre est au moins aussi responsable que celui qui commet lui même. Parfois le droit pénal va incriminer l'auteur moral de la même façon que l'auteur matériel

A - L'assimilation législative

Celui qui fait commettre n'engage pas normalement sa responsabilité comme auteur. L'auteur suppose d'avoir lui même commis l'infraction. En l'absence d'élément matériel, on ne peut pas être auteur, on peut éventuellement être complice.

Il y a des exceptions prévus par la loi : le génocide **art 211-1 du code pénal** (*constitue un génocide le fait en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national ethnique racial ou religieux ou d'un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre à l'encotre des membre de ce grp l'une des actes suivant : atteinte volontaire à la vie, atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique, soumission a des conditions d'existence de nature a entrainer la destruction totale ou partielle du groupe, mesures visant a entraver les naissance et transfert forcé d'enfants*).

On a d'autres infractions comme le trafic de stupéfiant, la corruption active... Le législateur incrimine spécialement l'instigation et considère que le fait de faire commettre est aussi grave que le fait de commettre. Mais Toutes ces incriminations sont prévus par la loi. Ce n'est pas gênant car c'est la loi qui l'a décidé. Mais en l'absence d'intervention du législateur, c'est plus compliqué.

B - Situation de l'auteur moral en l'absence de l'intervention législative

Cas où le législateur n'a pas assimilé l'auteur moral à l'auteur matériel. Normalement on ne devrait pas permettre à la JP d'assimiler l'auteur moral à l'auteur matériel. Parfois, l'auteur moral est considéré comme un complice, et l'article 121-7 du CP considère comme complice la personne qui, par don, promesse, menaces, ordres, abus d'autorité ou de pouvoir, aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre. Parfois la JP est allée jusqu'à assimiler l'auteur moral à l'auteur matériel et en dehors de la loi. C'est un cas où la JP a créé du droit. Mais elle ne l'a fait que dans quelques droits particuliers : lorsqu'il y a un lien de subordination entre l'auteur moral et l'auteur matériel, l'auteur matériel n'est que l'exécutant de l'auteur moral.

On a par exemple condamné un chef d'entreprise qui a fait vendre à des personnes âgées des choses de façon abusive (abus de faiblesse), on a pas condamné le vendeur mais le chef d'entreprise.

Il est tellement impliqué que c'est comme s'il était lui-même présent.

L'autre cas c'est lorsque l'infraction résulte d'une décision collégiale prise au sein d'un groupe, comme un conseil municipal. = il est difficile de remonter à l'auteur matériel, car l'organe collégial fait écran

En dehors de ces deux cas là, et en dehors de ce que prévoit la loi, l'auteur moral ne peut pas être assimilé à l'auteur physique.

Section 2 : La responsabilité des personnes morales

Prévu à l'article 121-2 al 1 du CP « les personnes morales à l'exclusion de l'Etat sont responsables pénalement selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 des infractions commises pour leur compte par leurs organes représentant. »

Cet article est donc celui qui énonce la responsabilité pénale des personnes morales (RPPM)

Les personnes morales encourent donc des peines, qui incluent l'amende. Cette amende est la même qu'une personne physique mais x5

La rppm est une réforme très importante, elle a existé sous l'ancien droit (avant la Révolution), les corporations, les bourgs, les villages pouvaient être responsables.

Paragraphe 1 : La genèse de la responsabilité pénale des personnes morales

Dans les années 50 il y a eu un grand débat doctrinal en droit civil. On a choisi la théorie de la réalité. Mais en droit pénal, au nom de l'autonomie du droit pénal, il a jugé que la rppm n'existait pas.

Le débat en droit pénal a réapparue dans les années 70 / 80. On a discuté à nouveau de cette rppm, on a réformé le code pénal et admis la rppm.

A - Le débat doctrinal

- Les arguments hostiles :

- les personnes morales sont une fiction : elles ne sont pas matérielles
- les personnes morales n'existent qu'en fonction de leur objet social : or, l'objet social ne peut pas être de commettre une infraction pénale
- la personnalité des peines : « nul n'est pénalement responsable que de son propre fait », on n'est pas responsable du fait d'autrui. Ce principe a une prolongement, la personnalité des peines, on ne punit que celui qui a commis l'infraction. Mais si on punit la personne morale, qui va subir la peine ? Si on condamne une société à une très lourde amende, cela va avoir une conséquence sur le fonctionnement de la société, ses dirigeants, ses associés, etc.

- Les arguments favorables :

-> en droit civil la théorie de la fiction a perdu en faveur de la théorie de la réalité, les personnes morales sont une réalité. Elles ont même parfois une volonté différente des personnes physiques qui la composent. Elles ont aussi des organes diff de ceux des personnes physiques.

-> c'est vrai que l'objet social ne peut pas être la commission d'une infraction mais n'empêche pas la responsabilité. On admet la responsabilité civile d'une personne morale. Et pourtant dans les statuts de la personne morale il n'est pas indiqué que son but est de commettre une infraction.

-> il est exact que la condamnation d'une personne morale peut avoir un effet sur les personnes physiques qui la compose, ce qui est problématique au regard du principe de personnalité des peines. Mais le problème est le même avec les personnes physiques : si on va en prison cela va avoir des conséquences sur notre entourage etc.

- l'expérience dans le temps et dans l'espace : l'expérience du temps où la rppm a existé = avant la Révolution, et aussi à la Libération. Ça fonctionnait bien à l'étranger aussi

- la criminologie : souvent, la personne morale connaît des infractions, et parfois même plus souvent que la personne physique.

B - L'esprit de la réforme

- Les objectifs :

- reconnaître une réalité criminologique. Les personnes morales peuvent commettre des infractions et en tirer profit, et il serait anormal que la personne morale ne soit pas poursuivie par cela. Il est logique que la personne morale soit poursuivie et condamnée. On trouvait également ça étrange que la personne morale soit responsable civilement mais pas pénalement.

- alléger la responsabilité des dirigeants en lui substituant la rppm

- Les principes :

- il s'agit d'une responsabilité pénale personnelle : **l'article 121-1 CP** s'applique aux personnes morales, elle est responsable parce qu'elle a commis (indirectement) une infraction. Le principe de personnalité de la responsabilité pénale interdisait qu'une personne morale absorbante soit condamnée pour des faits commis par une personne absorbée. C'était vrai de 1974 jusqu'à 2020. La Cour de cassation a opéré un revirement de JP très important. Elle admet aujourd'hui qu'une société absorbante soit pénalement responsable pour une infraction commise par une société absorbée.

- la rppm indirecte : une personne morale n'est pas auteure elle-même d'une infraction pénale. Elle en est responsable mais par l'intermédiaire de ses organes représentants, c'est ce que dit **l'article 121-2 CP**.

La cour de cassation a rejeté la faute dite de « la personne distincte ». Une personne morale ne commet pas elle-même l'infraction, elle ne l'a commise que par ses organes ou représentants.

Paragraphe 2 : Les modalités de la responsabilité pénale des personnes morales

A - Le champ d'application

Le domaine de la rppm : il est très étendu, tant à l'égard des personnes morales concernées qu'à l'égard des infractions.

1/ Les personnes morales concernées

Le principe est celui de la généralité : les personnes morales sont pénalement responsables. Ce principe souffre d'une exception : **l'article 121-2** dispose « les personnes morales a l'exclusion de l'Etat ».

- Principe de généralité : **l'art 121-2** prévoit que les personnes morales sont pénalement responsables. Finalement la condition essentielle est d'avoir la personnalité morale. C'est essentiel et fondamental car tous les groupements n'ont pas nécessairement de personnalité morale. Les groupements ne sont responsables que s'ils ont la personnalité morale. Une société créée de fait : une société qui est en cours de formation, on est entrain de la créer, elle n'a pas la personnalité morale et n'est pas responsable pénalement. Une association a la personnalité morale a la condition d'être enregistrée, déclarée.

La question s'est posée de l'effet de la dissolution d'une personne morale, sa mort. Une personne morale dissoute n'est pas pénalement responsable. Question qui a donné lieu à bcp de JP et d'un revirement très important :

-> Question des fusions absorption entre deux personnes morales : par exemple, A fusionne avec B pour donner C.

BNP + ParisBas = BNP Paris Bas

L'absorption est lorsque A est absorbé par B, qui reste lui même mais un peu plus gros.

La question est de savoir si une infraction commise par une personne morale qui disparaît (A) peut être reprochée à la personne morale qui reste (B ou C dans le cas de la fusion).

Une infraction commise par une personne morale absorbée peut elle entraîner la condamnation d'une personne morale absorbante ?

La cour de cassation, très rapidement après l'entrée en vigueur du Code Pénal, a jugé que la société absorbante ne pouvait pas être responsable d'une infraction commise par la société absorbée. Elle l'a dit dans un arrêt du 20 juin 2000 + 14 octobre 2003. Visa de **l'article 121-1 du CP** « nul n'est responsable que de son propre fait », c'est logique car ce n'est pas le même nom, ce n'est pas la même personne, la société absorbante n'est pas responsable de la société absorbée.

Mais d'autres juridictions l'admettaient, comme la chambre commerciale. Elle admettait qu'une amende commerciale en matière de droit de la concurrence par exemple puisse être prononcée contre la société absorbante pour des faits commis contre la société absorbée.

Le conseil d'Etat a lui aussi admis en droit de la concurrence, la resp de la société absorbante : **arrêt du 22 nov 2000**.

La CJUE, dans **l'arrêt du 5 mars 2015** considère qu'une directive européenne de 1978 sur les sociétés commerciales permet la responsabilité de la société absorbante pour des faits commis par la société absorbée.

Le conseil constit, le **18 mai 2016** n'est pas gêné qu'une personne morale absorbante soit condamnée pour des faits commis par une personne absorbée.

Enfin, la CouEDH dans **arrêt du 24 oct 2019, Carrefour France c. France** : admet la resp de la société absorbante.

=> La chambre criminelle de la cour de cassation, rend le **25 oct 2016** disant que la directive de 1978 n'est pas directement applicable, elle n'est pas autoexecutoire, et que **l'article 121-1** interdit que la société absorbante soit pénalement responsable d'infraction commise par une société absorbée. La cour de cassation résiste contre toutes les autres juridictions.

Mais : la cour de cassation rend  **arrêt du 25 nov 2020** : la cour veut rompre avec l'anthropomorphisme qui la conduisait à s'opposer avec la transmission de la resp pénale. Elle dit que cette approche anthropomorphique doit être remise en cause parce qu'une personne morale peut changer de forme sans être liquidée, et cette vision anthropo doit être remise en cause car elle ne tient pas compte de la réalité économique. Or, en cas d'absorption, la société absorbante est la continuité économique de la société absorbée (elle récupère les créances et les dettes, les contrats de travail sont transférés, etc). La Cour de cass dit aussi que **l'article 6 du Code de procédure pénale** qui prévoit l'extinction de l'action publique (décès etc) ne prévoit pas l'absorption par une société. La Cour se réfère ensuite à la directive de 1978 et à l'interprétation faite par la CJUE. Elle énonce alors « en cas de fusion absorption d'une société par une autre société entrant dans le champ de la directive précitée, la société absorbante peut être condamnée pénalement à une peine

d'amende ou de confiscation pour des faits constitutifs d'une infraction commise par la société absorbée avant l'opération. La personne morale absorbée étant la continuité cette dernière qui bénéficie de même droit que la société absorbée peut se prévaloir de tout moyen de défense que celle-ci aurait pu invoquer. En conséquence, le juge qui constate une opération de fusion absorption entrant dans le champ de la directive précitée ayant entraîné une dissolution mise en cause peut, après avoir constaté que les faits objets des poursuites sont caractérisés décaler la société absorbante coupable de ces faits et la condamner à des peines d'amendes ou de confiscation ».

La portée dans l'espace : la cour de cassation dit que les personnes morales absorbantes qui entrent dans le champ de la directive précitée sont responsables des infractions commises par la société absorbée. Les sociétés commerciales sont responsables en cas de fusion, des actes commis par une autre société commerciale. Mais il n'y a pas que des sociétés commerciales...

Le revirement est tellement fort qu'on pouvait penser que la Cour de cassation allait l'étendre.

La Cour de cassation a très rapidement étendu aux SARL (qui ne sont pas prévu par la directive précitée) dans un arrêt du 22 mai 2024.

Le 12 nov 2025, elle étend le revirement aux universités : responsabilité pénale de l'université absorbante pour des faits commis par l'université absorbée.

=> La Cour de cassation a étendu considérablement le domaine : au départ que les SA, puis SARL, puis ensuite les universités.

La portée dans le temps : la cour réalise un revirement complet. Question de savoir comment appliquer dans le temps ce revirement. La cour de cassation dit que cette interprétation nouvelle, qui constitue un revirement de JP ne peut s'appliquer aux fusions antérieures sans porter atteinte au principe de prévisibilité juridique de l'art 7 de la CEDH dont il résulte que tout justiciable doit pouvoir savoir à partir du libellé de la disposition pertinente aux besoins à l'aide de l'interprétation qu'y en a été donnée par les tribunaux, et le cas échéant, après avoir recouru à des conseils éclairés, quels actes et omissions engagent sa responsabilité pénale et quelle peine il encourt de ce chef. La cour de cassation module sa décision dans le temps. Cette nouvelle JP ne s'applique qu'aux fusions absorptions réalisées après le revirement.

=> Le revirement n'est pas rétroactif. La cour de cassation raisonne un peu comme le législateur.

La cour de cassation apporte une nuance à cette application dans le temps : en cas de fraude, cette modulation dans le temps n'est pas applicable : la responsabilité de la société absorbante n'est pas possible pour des faits commis par une société absorbée si l'opération est antérieure à la décision du 25 nov 2020. Si avant le revirement une société a fait exprès de se faire absorber pour ne pas être punie pénalement, on pourra lui appliquer rétroactivement le revirement.

Elle explique aussi qu'en cas de fraude on peut aussi appliquer cette JP aux sociétés qui ne sont pas concernées par la directive.

=> Toutes les personnes morales sont pénalement responsables : les syndicats, les collectivités territoriales, les associations, les sociétés, etc

- L'exclusion : L'art 121-2 du CP exclut expressément l'Etat. Le législateur a considéré que l'Etat ne peut pas être pénalement responsable parce qu'il y a un principe de continuité de l'Etat. Parmi les peines encourues par les personnes morales il y a la dissolution, et on ne peut pas dissoudre l'Etat. Aussi, même si on laisse de côté cette peine de dissolution, la peine normale pour les personnes morales c'est l'amende, or les peines d'amende vont dans les caisses de l'Etat. Le législateur a affirmé que l'Etat n'est pas pénalement responsable.

- Limitation : Les collectivités territoriales sont les communes, départements, régions. L'art 121-2 al 2 prévoit que les CT et leur groupement ne sont responsables pénalement que dans le cadre d'activité susceptible de faire l'objet d'une convention de délégation de SP.

Convention de délégation de SP : **Loi MURCEF de 2001** qui les définit par la rémunération qui est fonction de l'activité du service. Dans un service, une activité peut être rémunérée ou pas et dépendre de l'activité ou pas : l'Etat civil dans une commune, ce n'est pas une activité déléguable car le service existe et fonctionne indépendamment du nombre de naissance ou de décès de la ville. Certaines communes font le choix de gérer elle-même des infrastructures sportives. Le fonctionnement de l'activité est en lien avec son fonctionnement (on paie pour aller faire du golf). S'il y a une infraction qui est commise dans le cadre de cette activité, la commune pourrait être responsable.

Il y a des communes qui ont fait le choix d'externaliser la gestion d'un domaine skiable par exemple, pour éviter d'être responsable des infractions commises.

2/ Les infractions concernées

A l'origine (CP 1994), lorsque **l'article 121-2** a été adopté, il prévoyait une limitation quant aux infractions concernées.

« Les personnes morales à l'exclusion de l'Etat sont responsables pénalement dans les cas prévus par la loi ou le règlement » = principe de spécialité

Il fallait regarder au cas par cas si cette infraction pouvait être reprochée à une personne morale ou pas. Dans le CP le législateur avait complété un certain nb d'incrimination par une prévision légale. C'était le cas pour bcp d'infractions dans le CP, mais pas toutes.

Puis, ce n'était pas complètement logique. On avait prévu la rppm pour le vol, l'escroquerie, l'abus de confiance, mais pas pour la corruption. Mais on l'avait prévu pour des infractions sexuelles (exhibition sexuelle... bizarre).

Le plus embêtant c'est qu'on avait prévu la rppm que dans le CP. Il n'y avait donc pas de rppm dans le code du travail, ni dans le code de l'environnement, dans le code de l'urbanisme, etc.

=> Enorme vide

La loi a évolué en 2 temps :

- **Arrêt chambre crim 5 fév 2003** : faits de contrebande prévus par le code des douanes. Une personne morale est poursuivie et condamnée pour contrebande. Sauf que dans le code des douanes il n'était pas expressément prévu de rppm. L'arrêt de la cour de cassation s'écarte de **l'article 121-2** et du principe d'interprétation stricte. Cet arrêt est une interprétation contra legem de **l'article 121-2** : interprétation audacieuse voire illégale

=> Semble avoir mis fin au principe de spécialité.

C'est la loi qui l'a fait : **Loi Berben II du 9 mars 2004**. Cette loi a supprimé dans **l'article 121-2** le passage « dans les cas prévus par la loi ». Maintenant on a plus besoin de préciser infraction par infraction si une personne morale peut être resp ou pas. On admet la rppm pour toutes les infractions (celles qui sont réalisables, le viol ne l'est pas par exemple).

La suppression de la spécialité a posé une spécificité : on généralisé la rppm. Lorsqu'il s'agissait d'un délit, normalement ils sont punis d'une peine d'amende. Pour les personnes morales c'est l'amende x5.

Pour les crimes, c'est souvent de la réclusion criminelle. Comment faire pour les personnes morales ? Une loi de 2009 a apporté la réponse. Quand rien n'est dit, la peine d'amende encourue est d'1 million d'euro.

B - La mise en oeuvre de la rppm

C'est un peu plus compliqué de poursuivre une personne morale. La rppm est une resp indirecte. Il va falloir rechercher chez la personne physique l'infraction. La mise en oeuvre suppose 2 points

1/ Conditions d'imputation d'une infraction à la personne morale

L'article 121-2 du CP prévoit la rppm pour les infractions commises pour leur compte par leurs organes représentants. Il a dans cette formule 3 conditions :

- commission de l'infraction : il n'y a pas de resp pénale sans infraction. La question est de savoir qui commet cette infraction : la personne morale elle-même ou la personne physique qui agit pour le compte. La cour de cass tranche dans **arrêt de 1997** : les juges d'appel avaient condamné une personne morale au motif qu'elle avait commis une infraction pénale soit par elle-même, soit par ses organes représentants. La cour casse l'arrêt car une personne morale ne commet pas elle-même une infraction. La question s'est reposée ensuite et la Cour a prolongé cette JP en expliquant qu'il fallait identifier précisément quels étaient les organes représentants. C'est un **arrêt du 18 janv 2000** : arrêt qui concernait la SNCF : la SNCF n'est pas responsable si on n'établit pas précisément l'organe représentant qui a commis l'infraction.
=> Revirement en **2006** : la Cour juge qu'il n'est pas nécessaire d'établir l'identité de l'organe représentant dès lors que l'infraction reconnue n'a pu être commise QUE par ses organes représentants.

=> Mais : **arrêt du 11 octobre 2011** la Cour est revenue à la situation de départ : il faut déterminer précisément quel est l'organe représentant = La JP est très exigeante

L'article 121-2 al3 dispose que la rppm n'exclue pas celle des personnes physiques auteur ou complices des mêmes faits. On peut cumuler les responsabilités, mais aussi ne pas les cumuler (avoir seulement la rppm ou rppp).

- Par les organes représentants : Un organe est une ou plusieurs personnes auquel la loi ou les statuts donnent une fonction particulière dans l'organisation de la personne morale, dans son administration, sa gestion ou sa direction. Sont des organes les gérants, le Conseil d'administration, le directoire ou l'AG, le Président d'une université, le Maire, etc. Peuvent aussi être des organes des dirigeants de fait : celui qui n'est pas mentionné comme dirigeant mais qui en réalité dirige. La loi parle d'organe ou de représentants. Les représentants sont des personnes qui sans être des organes peuvent engager la personne morale et exercent à ce titre des fonctions de gestion, d'administration, etc. Ça peut être un administrateur provisoire. Ça peut être aussi le bénéficiaire d'une délégation de pouvoir

- Pour le compte de la personne morale : L'infraction doit être commise en lien avec la personne morale. « Pour le compte » signifie dans son intérêt, à son profit : afin d'éviter à la personne morale de subir une perte par exemple. Si c'est une activité qui relève de la gestion d'entreprise, du fonctionnement d'entreprise, ce sera sans doute une infraction pour le compte de la personne morale.

2/ Les effets de la resp pénale

Une fois que la personne morale a commis une infraction, poursuivie, elle va être condamnée. Elle encourt des peines, la peine principale étant l'amende, calculée comme étant le quintuple de l'amende encourue par une personne physique. Lorsqu'aucune peine d'amende est mentionnée, l'amende est d'1 millions d'euro. Les personnes morales encourrent aussi des peines complémentaires : la dissolution, interdiction de faire appel public à l'épargne (appel public pour obtenir des sous, cagnotte etc), interdiction d'émettre des chèques, confiscation (sur le résultat de l'infraction, ce qui a servi à commettre l'infraction comme la voiture, le bateau etc), obligation d'afficher la condamnation, etc. Les personnes physiques encourrent leur propre peine et leur resp est autonome.

Chapitre 2 : Les degrés de la responsabilité pénale

Il s'agit d'aborder la question par rapport aux liens entre le participant à l'infraction et l'infraction elle-même, en fonction du degré de participation à l'infraction. On a la situation de l'auteur de l'infraction, qui a commis l'infraction, on trouve en sa personne tous les éléments de l'infraction. Puis, il y a la situation de celui qui a participé à l'infraction de l'autre. Lui il n'est pas co-auteur, il est complice.

Section 1 : La responsabilité pénale de l'auteur

L'auteur est logiquement le premier responsable de l'infraction. Il n'y a pas d'infraction sans auteur. On se demande qui est auteur de l'infraction. L'auteur est celui qui réunit en sa personne tous les éléments de l'infraction. Il peut également y avoir des co-auteurs. Cela étant, la détermination de l'auteur n'est pas toujours facile. Il y a un principe de personnalité de la resp pénale.

Paragraphe 1 : Le principe de la responsabilité pénale.

Ce principe a été dégagé par la JP sous l'ancien code pénal au 19^e siècle. C'est la cour de cassation qui a affirmé que nul n'est pénalement responsable que de son propre fait. = **Article 121-1 CP**

A - Le principe de personnalité de la resp pénale

Repose sur différents fondements.

- Conception matérialiste : celui qui a matériellement commis l'infraction qui doit en être jugé responsable.
- Nature morale et sanctionnatrice du droit pénal : le droit pénal est un droit sanctionnateur, c'est moins un droit original que la sanction de tous les autres. Il impose un lien très fort entre la resp et l'auteur.
- Présomption d'innocence : principe fondamental à valeur constitutionnelle. On n'est resp que de son propre fait.

Ce principe de personnalité de la resp pénale est affirmé par **l'art 121-1 du CP**, il a une valeur légale, mais également une valeur constitutionnelle. Le Conseil Constit l'a dit dans une décision du 16 juin 1999 : question de savoir si on pouvait admettre des présomptions de culpabilité en matière pénale. Le droit pénal se distingue ici du droit civil. En civil on admet sans problème la resp du fait d'autrui (parents, etc.). Mais pas en droit pénal. Aussi, il faut établir avec précision le rôle de chacun en cas d'infraction commise à plusieurs.

B - Les effets du principe

- Effets sur la resp pénale : interdit de punir quelqu'un d'autre que l'auteur de l'infraction. Si un mineur commet une infraction pénale, on ne pourra pas poursuivre pénalement ses parents. Idem pour les personnes morales (sauf fusion / absorption).
- L'effet sur la peine : le principe se prolonge sur la personnalité des peines. Celui qui est resp est puni. Mais parfois on peut déroger à la personnalité des peines.

Paragraphe 2 : les infléchissements à la personnalité de la resp pénale

A- Les présomptions de culpabilité

La présomption de culpabilité est une atteinte frontale a la présomption d’innocence. Le Conseil Constit et la CourEDH les admettent. Le CoCo, par la décision du 16 juin 1999 le reconnaît. La CourEDH c’est un arrêt de 1989, Salabiaku c/ France. Dans les cas on parle de présomption de culpabilité. Mais dans les deux cas on les encadre, on les limite. Il ne peut s’agir que de présomption simple, jamais irréfragables. Ces présomptions de culpabilité ne sont jamais admises en matière criminelle. De plus, elles ne sont admises que de façon exceptionnelle, avec un texte spécial.

- *Question de savoir si on pouvait présumer un viol ou une agression sexuelle commise sur un mineur par un majeur.*
On présume le viol ou l’agression sexuelle dès que c’est avec un mineur. Mais problème : quelle tranche d’âge retenir ?

La présomption ne peut être qu’une présomption simple, elle n’est pas irréfragable. De plus, il n’y a pas de présomption de culpabilité en matière criminelle, or le viol est un crime.

Cette idée est reprise par la **loi du 21 avril 2021** : cette loi contourne l’obstacle. Elle prévoit deux incriminations spécifiques en cas de relations sexuelles entre un majeur et un mineur de moins de 15 ans. Le CP prévoit que tte atteinte sexuelle d’un majeur sur un mineur de 15 ans est une agression sexuelle, voir un viol. On ne parle pas de présomption, c’est une agression / viol. (exception : clause « roméo et juliette » si moins de 5 ans d’écart)
=> Ce n’est donc pas une présomption de culpabilité

- *Dans le droit routier il y a beaucoup de présomption de culpabilité* : le titulaire de la carte grise est présumé être coupable des infractions routières commises par le véhicule, sauf si on rapporte la preuve contraire. **L’article L121-1** dispose « le conducteur d’un vhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite du dit véhicule » puis **L121-2 et L121-3** font des dérogations au principe.

B - La responsabilité pénale du dirigeant

Le droit pénal admet que le dirigeant ou le chef d’entreprise soit rsp lorsque q’une infraction est matériellement commise par un subordonné. Cette resp pénale du dirigeant ressemble un peu a une resp du fait d’autrui. Il y a un vrai débat doctrinal : certains auteurs considèrent qu’il s’agit d’une resp pénale du fait d’autrui. D’autres disent que ce n’est pas de la resp du fai d’autrui, même si ça y ressemble.

Le prof dit que ce n’en est pas car si le dirigeant engage sa resp suite a un acte commis par un employé, c’est en raison de la faute personnelle du dirigeant, faute qui a été révélée par le fait du préposé. Le prof Mayaud explique que le fait d’autrui est ainsi l’expression de sa propre faute, l’indice de son propre fait. C’est une resp très lourde pour le dirigeant.

1/ Le domaine de la resp du dirigeant

Dans quel cas le dirigeant va etre resp d’une infraction matériellement commise par un préposé ? Parfois, c’ets la loi qui le dit, parfois la loi ou un code vise le dirigeant expressément, ou l’employeur, ou le chef d’entreprise, ou encore la personne chargée de la direction, de la gestion ou de l’administration de l’entreprise.

Celui qui doit être resp c’est le chef.

Article L4741-1 du code du travail :

Article L4741-1

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Modifié par Ordonnance n°2016-413 du 7 avril 2016 - art. 2

Est puni d'une amende de 10 000 euros, le fait pour l'employeur ou son délégataire de méconnaître par sa faute personnelle les dispositions suivantes et celles des décrets en Conseil d'Etat pris pour leur application :
1° Titres Ier, III et IV ainsi que section 2 du chapitre IV du titre V du livre Ier ;
2° Titre II du livre II ;
3° Livre III ;
4° Livre IV ;
5° Titre Ier, chapitres II et IV à VI du titre II, chapitre IV du titre III et titre IV du livre V ;
6° Chapitre II du titre II du présent livre.
La récidive est punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 30 000 euros.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs de l'entreprise concernés indépendamment du nombre d'infractions relevées dans le procès-verbal prévu à l'article L. 8113-7.

NOTA :

Versions

Liens relatifs

Informations pratiques

Parfois c'est la JP (la Cour de cassation) qui a décidé que c'est le chef d'entreprise qui est responsable. **Arrêt du 30 décembre 1892** « si en principe nul n'est passible de peine qu'à raison de son fait personnel, la resp pénale peut cependant naître du fait d'autrui dans les cas exceptionnels ou certaines obligations légales imposent le devoir d'exercer une action directe sur les faits d'un auxiliaire ou d'un préposé ; il en est ainsi notamment dans les industries ou commerces réglementés ou la resp pénale remonte au chefs d'entreprise à qui sont personnellement imposés les conditions et le mode d'exploitation de leur industries ou de leur commerce ».

Par la suite la cour a repris cette JP et on l'applique dans plusieurs domaines : les dirigeants sont jugés responsables en raison du défaut de surveillance ou de précaution qui a permis la commission d'une infraction par une personne placée sous son autorité. On a jugé responsable le pharmacien du fait du préparateur en pharmacie qui s'est trompé de dosage. On a condamné le directeur d'une usine dont l'employé avait déversé les produits polluants dans un rivière. Auj on admet très largement la responsabilité du chef d'entreprise.

2/ Les conditions de resp pénale du dirigeant

C'est la JP qui a précisé les conditions dans lesquelles les chef ou dirigeant peuvent être responsable :

- **Commission d'une infraction par le préposé**, au moins du point de vu matériel : on l'admet pour les contraventions (chef d'entreprise qui gère un supermarché avec une chambre froide, contrôle de la DGCCRF, remarquant un problème dans la chambre froide. Ce n'est pas le dirigeant qui a fait lui même l'erreur, mais c'est lui qui est resp). Ça peut aussi être des délits (blessures ou homicide involontaire). Normalement ça ne peut pas concerner les infractions intentionnelles. Si dans l'entreprise le chef comptable essaie de violer la secrétaire, le chef d'entreprise n'est pas responsable. Idem si un salarié commet un meurtre, un vol, etc. Mais on admet la resp du chef d'entreprise pour des infractions intentionnelles lorsqu'elles sont pour le fonctionnement de l'entreprise, très liées avec celle-ci. Par ex un supermarché qui a un rayon boucherie. Le chef de rayon commet matériellement le délit de tromperie, il organise ses commandes pour ses rayons et achète des boeufs belges, et décide, pour mieux le vendre, d'afficher que c'est du boeuf français. Contrôle de la DGCCRF, tromperie sur les qualités essentielles de la marchandise : infraction volontaire, dans l'intérêt de l'entreprise

- **Existence d'une faute personnelle du dirigeant** : Il a commis une faute qui est révélée par le fait du préposé. Sa faute est analysée en tant que faute personnelle.

La resp pénale du dirigeant est une resp très lourde, mais un peu atténuée par la loi du 10 juillet 2000. En 1992, lorsque la cour de cassation dégage cette JP, c'est une resp écrasante, car la preuve de l'absence de faute n'est pas exonératoire. Il est quasiment impossible de rapporter une preuve négative (on inverse la charge de la preuve..).

La cour de cassation tempère avec la délégation de pouvoir

3/ Exonération : la délégation de pouvoir

La resp pénale du chef d'entreprise n'est supportable que parce qu'il dispose de la possibilité de s'exonérer par une délégation de pouvoir. Elle est apparue en 1902, alors que la resp du chef d'entreprise c'était en 189-

C'est le seul moyen d'exonération qui existe. C'est d'une importance considérable en pratique. Rien n'est dit dans le code pénal (rien non plus sur la resp pénale du dirigeant). C'est la JP qui l'a consacré.

-> 5 arrêts du **11 mars 1993** : la Cour de cassation dit que « or les cas où la loi en dispose autrement, le chef d'entreprise qui n'a pas personnellement pris part à la réalisation de l'infraction peut s'exonérer de sa responsabilité s'il rapporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence de l'autorité et des moyens nécessaires. »

- **Domaine de la délégation** : pdt longtemps la cour avait exclue les infractions économiques. Avec les arrêt de 1993 elle est revenue a une conception plus large : la délégation de pouvoirs est possible dans tous les domaines : les seules limites c'est lorsque la loi le prévoit. Il n'y a pas vraiment d'exclusion légale mais la cour de cassation considère que certaines questions ne peuvent pas être déléguées comme la convocation ou la consultation des institutions représentatives du personnel.

- **Conditions de la délégation** : la délégation de pouvoir peut être prouvée par tout moyens. C'est au chef d'entreprise de rapporter la preuve qu'il a valablement délégué ses pouvoirs = le plus souvent en préconstituant une preuve (dans le contrat de travail par exemple). Parfois elle peut se déduire

La délégation de pouvoir ne peut se déduire que dans un sens. On peut pas déléguer ses pouvoirs a quelqu'un qui est au même niveau dans l'entreprise. On ne peut déléguer qu'une partie de ses pouvoirs.

Aussi la cour de cass dit qu'on peut déléguer qu'a une prersonne qui a les moyens, la compétence et l'autorité nécessaires.

- **Effets** : la délégation est un mode de gestion du risque pénal dans l'entreprise. Le chef d'entreprise qui aura valablement délégué ses pouvoirs vera sa responsabilité pénale transférée sur le délégataire. C'est un mécanisme de resp alternative. Si la délégation est valable = resp du délégataire, si délégation pas valable = chef d'entreprise.

La délégation de pouvoir a un autre effet important : si elle émane d'un organe ou d'un représentant de la personne morale, la délégation de pouvoir va donner au délégataire la qualité de représentant de la personne morale. Cela peut déterminer la resp morale de la personne morale

Section 2 : La resp pénale du complice

CM4 : 2/02

La complicité est prévu par les articles **121-6 et 121-7 du CP**. On peut la définir sommairement comme le fait de participer a l'infraction principalement commise par quelqu'un d'autre. La diff avec le co auteur c'est que le complice participe à l'infraction commise par un autre alors que le co auteur réuni comme l'auteur tous les éléments de l'infraction en sa personne. La complicité apparait donc comme une culpabilité accessoire a l'infraction principale. Toutefois la repression de la complicité es différente : le complice est puni pour lui meêm

Paragraphe 1 : Les conditions de la complicités

La complicité suppose deux conditions : un faut principal punissable = une condition préalable, et un acte de complicité lui meme.

A - Le fait principal punissable

La complicité est une criminalité accessoire, on est pas complice tout seul mais de l'infraction commise par autrui. C'est l'emprunt de criminalité on emprunte la criminalité a l'auteur. La complicité suppose, exige ou nécessite une infraction principale, mais on préfère souvent l'expression de fait principal punissable.

1/ L'exigence d'un fait principal punissable

Il y a dans cette expression deux conditions : le fait doit être principale + punissable.

- Principal : le CP effectue une distinction en fonction de la nature du fait principal. C'est l'**art 121-7** qui fait cette distinction. Il comporte 2 alinéas : 1er « est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance en a facilité la préparation ou la consommation ». Al 2 : « est également complice la personne qui, par dons, promesses, menaces, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre ». => deux formes de complicité avec des domaines différents :

- complicité par aide ou assistance, qui s'applique aux crimes et aux délits
- complicité par provocation, ou par instruction, s'applique aux crimes, aux délits et aux contraventions.

Le fait principal est donc une infraction : soit un crime ou délit, soit crime délit et contravention, selon l'alinéa.

- Punissable : il faut que le fait principal soit une infraction, mais plus précisément une infraction punissable. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de complicité lorsqu'il n'y a pas d'infraction. Question se pose de savoir si on peut être complice d'un suicide : auteur qui écrit un livre « mode d'emploi pour un suicide », une personne l'achète, essaie de se suicider en suivant la recette du texte, ça marche pas. Il se plaint à l'auteur, qui lui répond en expliquant la bonne solution. Cette fois il meurt, la famille le retrouve + la lettre et veulent accuser l'auteur de complicité du suicide. Il n'y a pas d'infraction car le fait d'écrire une lettre n'est pas un fait punissable. Mais : nouveau texte créé ensuite, provocation au suicide (mais là c'est pas de la complicité c'est carrément auteur).

Pose la question des causes objectives d'irresponsabilité : elles font disparaître le caractère infractionnel des faits (l'ordre de la loi, légitime défense, état de nécessité, etc). Il a également les clauses subjectives : empêchent l'auteur d'être condamné mais l'infraction existe encore. (amnistie)

Le CP exige comme fait principal punissable une infraction crime et délit dans tous les cas + contravention dans certains cas. On peut rajouter une infraction dans tous ses éléments (matériel + moral). Mais il y a eu 2 arrêts de la cour de cass qui ont jeté un trouble mais ils sont restés isolés : **8 janv 2003 et 14 dec 2004** : des trafiquants donnent une voiture pleine de drogue etc à quelqu'un qui n'est pas au courant pour aller la livrer à l'étranger (Cf Le Corniaud) : la police s'en rend compte : mais le parquet va décider de poursuivre comme auteur de trafic de stup le conducteur car c'est lui qui fait voyager la marchandise. On poursuit celui qui a donné la voiture comme complice pour fourniture de moyen. Mais : durant la procédure, le conducteur va être relaxé pour absence d'élément moral (on a pas la preuve de l'intention).

La cour de cass va ensuite condamner le complice en disant que la relaxe de l'auteur principal n'empêche pas l'existence d'un fait principal punissable. Mais la cour précise : « même si cette relaxe provient d'une absence d'élément moral » = la cour de cass dit que le fait reste punissable malgré l'absence de l'élément moral sauf que ça c'est pas possible.

La cour de cass dans ces deux arrêts a adopté une JP contestable mais a sauvé la condamnation du trafiquant. À part ces deux arrêts la cour de cass n'a pas repris cette JP.

2/ L'indifférence de la répression du fait principal

Ce qui compte c'est que le fait soit punissable mais pas qu'il soit effectivement puni. La cour de cass l'illustre régulièrement : on peut condamner pour complicité même si l'auteur principal est en fuite, ou alors lorsqu'il est mort. (ex : criminels nazis poursuivis comme complices des crimes d'Hitler).

Idem pour les causes subjectives de responsabilité : on peut être condamné pour complicité alors que l'auteur principal ne peut pas l'être (il bénéficie d'une cause subjective de responsabilité) : l'auteur bénéficie d'une cause subj de resp (absence de discernement) question de savoir si le complice peut être poursuivi et condamné.

La cour de cassation a jugé que l'on peut être complice d'un acte commis par un dément.

B - L'acte de complicité

La complicité suppose aussi un acte de complicité : il est entendu dans ses deux dimensions : matérielle + morale. Comme pour l'infraction, la complicité suppose un élément matériel et un élément moral.

1/ L'élément matériel de la complicité

Deux questions :

- Caractères de l'acte : les actes visés par **art 121-7 du CP** sont des actes de commissions (positif) il n'y a pas de complicité par omission. La Cour de cass en 1897 avait dit « une complicité passive ne saurait rentrer dans aucun des cas prévu par les dispositions du CP relative a la complicité ». C'est de tte façon compliqué d'établir l'intention dans une abstention. Le fait de ne rien faire ne rend pas complice. Dans les infractions d'habitudes : la complicité est nécessaire si pour un seul des actes (pas obligé d'être complice pour chacun des actes). La complicité de tentative est punissable mais pas la tentative de complicité. Aussi, peut-on être complice d'un complice d'une infraction ? La doctrine est réservée car dans la complicité il y a la volonté de s'associer a une infraction, et pas de s'associer a une complicité. Mais la JP l'admet lorsqu'il y a une communauté d'intention entre les protagonistes. En d'autre terme on peut admettre la complicité de complicité lorsqu'on a bien l'intention de s'associer a l'infraction (faire passer une arme pour qu'il la fasse passer a l'auteur). Parfois c'est le législateur qui le fait lui même : **article 434-6** « est punissable le fait de ... » celui qui fourni un logement a l'auteur (recel de malfaiteur), le texte vise le fait de fournir un logement a l'auteur, ou au complice (donc complice du complice)

- Moment de l'acte : La complicité suppose la volonté de s'associer a l'infraction principale, et donc la complicité est normalement antérieure au fait principal, ou éventuellement concomitant au fait principal. Parmi les actes antérieurs a l'acte principal, le CP vise la provocation (intervient avant le fait), la fourniture d'instructions, l'aide, etc. L'acte de complicité peut aussi être concomitant a la commission de l'acte (le complice est au talkie-walkie avec l'auteur pour le prévenir). Il est forcément antérieur ou concomitant mais ne peut pas être postérieur (peut pas apporter son aide après coup). Deux nuances :

- **article 434-6 du CP** : permet de réprimer a titre autonome l'aide apportée apres l'infraction. C'est le cas du recel de malfaiteurs par ex. Parfois, la JP vient condamner au titre de la complicité celui qui apporte une aide postérieure a l'acte principal, dès lors que cet aide est apporté en vertu d'un accord ou d'une attente préalable a l'infraction (on s'est mis d'accord avant, en sachant que l'infraction allait être commise).

- ??

2/ L'élément moral de la complicité

Deux questions se posent :

- L'intention de la complicité : la complicité c'est le fait de s'associer volontairement a l'infraction principale. Elle suppose un élément moral = l'intention. Il faut être conscient de l'infraction principale, et même avoir l'intention de s'y associer. On n'est pas complice par imprudence ou pas inattention. La cour de cass le rapelle régulièrement : une simple négligence n'est pas assimilable a une participation intentionnelle. Mais situations compliquées : entente entre complice et auteur et finalement l'auteur va faire autre chose que ce qu'avait convenu le complice (l'infraction réalisée est diff de l'infraction envisagée) la JP distingue deux situations :

- l'infraction commise n'a aucun rapport avec l'infraction envisagée : convenu de faire peur au locataire, pas de le

violer. = pas de complicité au sens de volonté de s'associer à l'infraction principale

- l'infraction est bien celle envisagée mais avec circonstances aggravantes non envisagées : menace de lui casser la figure, il le fait mais avec une arme. Le complice est complice de l'infraction mais avec la circonstance aggravante.

- Peut-on être complice d'une infraction non intentionnelle ? : D'un côté il est assez curieux d'envisager une complicité pour une infraction non intentionnelle puisque la complicité suppose l'intention de s'associer à l'infraction principale, et qu'ici l'auteur lui-même ne sait pas qu'il va commettre l'infraction. D'un autre côté les **articles 121-6 et 121-7** ne distinguent pas selon que l'infraction est intentionnelle ou non intentionnelle. La JP est partagée : normalement on ne retiens pas la complicité pour celui qui a reçu à diner un automobiliste, qui a bu et causé un accident de voiture ensuite. Mais en fait, parmi les fautes non intentionnelles il y a des degrés... difficile de retenir complicité en cas de faute simple. Par contre est-ce qu'on peut être complice en cas de FMDD ? Oui, justement car la mise en danger est délibérée, quasiment intentionnelle. Est-ce qu'on peut être complice d'une faute caractérisée ? Plus compliqué car c'est une grosse imprudence, mais tellement importante que finalement la complicité peut-être envisagée (conscience du danger) : la cour de cassation admet parfois la complicité pour infraction non intentionnelle, mais très souvent en présence d'une FMDD ou d'une faute caractérisée.

Paragraphe 2 : Répression de la complicité

Le CP a apporté une modif sur la répression de la complicité. Sous l'ancien CP, le complice était puni comme l'auteur : désormais le complice est puni comme auteur. Avant on regardait la peine de l'auteur, et on appliquait la même au complice. Maintenant le complice est puni indépendamment de l'auteur. On a supprimé l'emprunt de pénalité.

A - Le principe de l'assimilation du complice à un auteur

Sous l'ancien CP le principe était celui de l'emprunt de pénalité : puni comme l'auteur. On a supprimé cet emprunt de pénalité pour deux raisons :

- L'emprunt de pénalité était parfois incohérent car le complice encourait les même peine que l'auteur principal avec toutes les circonstances aggravantes même lorsqu'elles étaient personnelles à l'auteur, mais il n'encourait pas les circonstances aggravantes qui lui étaient personnelles. Par exemple, un meurtre est puni de 30ans, alors que paricide c'est perpétuité = circonstance aggravante. Mais c'était bizarre de punir le complice autant que l'auteur alors que c'est pas son père à lui. Mais encore plus bizarre si le complice est le fils : il encourt 30 ans alors qu'il a aidé à tuer son père.

- Aussi, ça veut dire qu'une personne morale peut encourir de l'emprisonnement si elle est complice ? Et inversement, si l'infraction est commise pas la personne morale, la personne physique est pas emprisonnée ?

C'était gênant, et du coup on l'a abandonné. Maintenant le complice est puni comme auteur, il a sa propre peine.

Aujourd'hui, la répression du complice est personnelle, on le puni comme s'il était lui-même auteur.

B - Les incidences de l'assimilation du complice à un auteur

La peine encourue (et prononcée) du complice est indépendante de celle de l'auteur. Il faut distinguer selon les circonstances aggravantes.

- Circonstances aggravantes réelles : vont affecter l'infraction donc seront aussi applicable au complice (usage d'une arme par exemple)

- Circonstances aggravantes personnelles : liens d'ascendants à descendants, l'inceste, parricide etc.

Se pose la question de savoir si on pouvait, suite à la réforme, être complice d'une infraction qu'on ne peut pas commettre comme auteur ?

Il y a des infractions qui sont réservés à certaines catégories de personnes : concussion (corruption réservée à ceux qui travaillent dans le service des impôts et des actes, le fait de faire payer + que le montant des impôts et le détourner).
Peut-on être complice de quelqu'un qui commet des faits de concussion ? Oui car c'est un délit, s'il y a élément moral + intentionnel il peut être puni.

Problème suite à la réforme : sera puni comme auteur = on va le punir comme s'il était auteur alors que là il ne peut pas l'être. La cour de cassation estime qu'on peut condamner comme complice celui qui ne peut être auteur de l'infraction, et on lui appliquera la peine qu'il auraient encourues s'il avait pu le commettre.

Titre II : Les causes d'irresponsabilité pénale

Il existe 2 séries de causes d'irresponsabilité pénale. Certaines opèrent in rem : affecte l'infraction elle-même. D'autre opèrent in personam : affectent seulement la personne concernée sans toucher à l'infraction.

Chapitre 1 : Les causes objectives d'irresponsabilité

Ce sont les causes les plus fortes car vont faire disparaître le caractère infractionnel des faits. Autrefois on les appelle les faits justificatifs. Aujourd'hui, le CP traite toutes les causes et parfois les mélanges un peu. Les causes obj ce sont celles qui étaient appelés faits justificatifs. Elles vont toucher l'infraction et pas la personne. Ce sont des causes importantes et ont un effet particulier : viennent justifier ou enlever le caractère infractionnel des faits. Mais elles ne touchent pas la matérialité de l'infraction, l'élément est bien commis, mais elles viennent faire que ce fait n'est plus une infraction pénale.

On a d'abord l'ordre de la loi et le commandement d'autorité légitime. Il y ensuite la légitime défense, ainsi que l'état de nécessité. Enfin, la JP rejoute les droits de la défense.

Section 1 : L'ordre de la loi et le commandement d'autorité légitime

Ces causes sont traitées dans le même article : **article 122-4 du CP**. Elles reposent sur la même idée : on ne peut pas reprocher à quelqu'un d'avoir agi conformément à la loi ou un ordre légitime. L'article 122-4 du CP comporte deux alinéas :

Al 1er = n'est pas pénalement resp la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires.

Al 2 = n'est pas pénalement resp la personne qui accomplit un acte commandé par l'autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal.

Paragraphe 1 : L'ordre ou l'autorisation de la loi ou du règlement

Deux situations : des textes qui donnent l'ordre de commettre quelque chose qui pourrait être une infraction. Parfois les textes ne donnent pas l'ordre mais donnent une autorisation de commettre une infraction.

A - L'ordre de la loi ou du règlement

1/ L'ordre de la loi

La loi impose de commettre un fait qui, sinon, serait une infraction pénale. C'est forcément l'ordre de la loi française. Le plus souvent, ce sera une loi pénale qui va justifier la commission de l'infraction. Par exemple, l'omission de porter secours ou la non assistance à personne en danger = si on ne porte pas d'aide on commet une infraction pénale, mais ce texte peut justifier la violation de domicile par exemple.

Parfois c'est la loi civile : par exemple, quand un employeur convoque un salarié en vue de son licenciement, il faut indiquer dans cette lettre les motifs de licenciement. On vient donc reprocher, à l'écrit, les faits de quelqu'un, or on a pas la preuve des faits rapportés. Ça pourrait être une forme de diffamation, mais ce n'est pas le cas car c'est le code du travail qui oblige de faire cela.

On peut parfois se retrouver entre deux textes contradictoires.

Il existe l'infraction de non dénonciation de crime : au courant de l'information mais on dit rien. Mais secret professionnel : si on est protégé par un secret professionnel, la violation du secret est une infraction pénale. Quel texte prime sur l'autre ? La JP dégage le principe de **l'option de conscience** : on a le choix, en conscience du texte qu'on va sacrifier et de celui qu'on va préserver. => on ne pourra pas nous reprocher d'infraction pénale. Encore faut-il que les conditions des deux articles soient remplies : en France on a une conception stricte et réduite du secret professionnel. Par exemple, si un prêtre raconte ce qu'il sait sur un crime à un évêque, l'évêque n'est pas soumis au secret professionnel car n'est pas dans la relation.

2/ L'ordre du règlement

Il est possible qu'un règlement vienne justifier l'atteinte à un autre règlement. En vertu de la hiérarchie des normes, un règlement peut paralyser un autre règlement, mais pas paralyser la loi car elle lui est supérieure.

Ex : on a pas le droit de tuer volontairement un animal, sauf si le chien est enragé, a même l'obligation de le tuer.

B - L'autorisation de la loi ou du règlement

Il arrive qu'une loi vienne autoriser la commission d'une infraction : les dispositions sur l'infiltration des enquêteurs permettent à un enquêteur de participer à un trafic de stupéfiants. Idem, il est interdit de détenir quelque chose contre son gré, sauf dans le cadre de la garde à vue.

Parfois il y a des textes civils qui autorisent quelque chose qui normalement serait une infraction pénale : le droit de rétention. Possibilité pour un contractant de garder un bien qui ne lui appartient pas jusqu'au paiement complet du prix. Mais normalement, le fait de garder un bien qui ne nous appartient pas est une infraction pénale : abus de confiance.

Il peut aussi y avoir la permission du règlement : un règlement peut autoriser une violation d'un autre règlement, mais pas de la loi.

Peut-il y avoir la permission de la coutume ? On estimait que la coutume pouvait être un fait justificatif : droit de correction parentale = on estimait que bien sur les violences sont une infraction, mais on considérait que les violences éducatives étaient autorisées. Ça s'est rapidement arrêté depuis la modification de la loi civile, puis en 2026, la Cour de cassation estime qu'il n'y a pas de droit de correction parentale.

Il y a aussi la question des combats d'animaux : vise parfois les combats de coq et les corridas. À Arles le fait de mettre à mort un taureau n'est pas une infraction pénale, alors qu'ailleurs oui. = permission de la coutume. Mais en fait cette permission est consacrée à **l'article 521-1 du CP** qui prévoit la sanction des actes de cruauté envers les animaux mais prévoit à l'alinéa 2 les traditions locales ininterrompues. = ce n'est plus la coutume car on l'a légalisé.

Quid de la permission de la victime (quelqu'un qui demande à être frappé) : pas permis par le Code. Cela vise 2 situations :

- **BDSM** : Arrêt CourEDH dans la quelle la cour estime que la permission de la victime n'est pas un fait justificatif au regard de la gravité des infractions commises.
- **Sports de combats** : repose sur le fait d'infliger à l'autre des coups. Sans dit il y a ici une permission de la victime, à condition toutefois de respecter les règles du jeu.
- idem en chirurgie et médecine : la victime a accepté (normalement) d'être découpée etc

Paragraphe 2 : Le commandement de l'autorité légitime

L'article 122-4 du CP dispose que « n'est pas pénalement resp la personne qui accomplit un acte commandé par l'autorité légitime sauf si cet acte est manifestement illégal. »

A - Effet justificatif du commandement de l'autorité légitime

La cause d'irresponsabilité pénale de l'art 122-4 du CP a un double fondement. Elle répond d'abord au devoir d'obéissance que doit respecter un subordonné vis-a-vis d'un supérieur.

Dans une société organisée, il faut que les ordres soient exécutés. Normalement le subordonné obéit à son supérieur.

Le libre arbitre : il est nécessairement réduit en présence d'un commandement provenant d'une autorité légitime. Parfois le défaut d'obéissance est sanctionné.

Encore faut-il que les conditions prévues par le texte soient réunies. Le fait justificatif n'existe que lorsque l'ordre émane d'une autorité légitime : autorité nécessairement publique. Au sein des autorités publiques il y a deux formes :

- autorité publique militaire
- autorité publique civile : préfet qui donne un ordre bizarre

L'ordre doit émaner d'une autorité compétente. Pour être exonératoire il faut être dans l'exercice des fonctions.

B - L'absence de justification du commandement de l'autorité illégale

Cette question est importante : est-ce que tout ordre est toujours justificatif ? Deux conceptions :

-> Théorie de l'obéissance prussienne : selon cette théorie tout ordre est nécessairement exonératoire. Celui qui participe à la commission d'une infraction comme un crime contre l'humanité est couvert car on lui a donné l'ordre

-> Théorie des baillonnettes intelligentes : l'ordre donné doit pouvoir être discuté par le subordonné qui doit pouvoir contester l'ordre s'il lui semble irrégulier. Ce n'est pas très efficace, notamment dans l'armée.

=> Le CP a choisi un ordre intermédiaire : le commandement est exonératoire sauf si l'acte envisagé est manifestement illégal. C'est une conception mesurée, mais pas facile à mettre en œuvre.

Il y a des ordres qui sont objectivement illégaux : aucun ordre ne peut justifier la torture par exemple.

Mais il y a des ordres qui ne sont que « manifestement » illégaux : préfet qui ordonne aux gendarmes de brûler des bâtiments.

Il y a parfois aussi une dimension subjective dans l'appréciation de cette illégalité : on sera plus exigeant avec un haut fonctionnaire qu'avec un simple exécutant. Arrêt 30 sept 2008 « écoutes téléphoniques de l'Élysée ».

L'appréciation du caractère « manifestement illégal » est à la fois un critère objectif et subjectif.

Par exemple : conducteur qui a derrière lui les pompiers qui mettent l'alarme pour passer, le conducteur grille le feu pour les laisser passer = commandement d'autorité légitime.

Section 2 : La légitime défense

Fait justificatif très connu : sans doute le + ancien. Il a été théorisé par Cicéron sous l'Antiquité dans une plaidoirie

publiée « Le pro Milone » : il explique pourquoi la légitime défense doit être exonératoire.

On ne peut pas reprocher à quelqu'un de se défendre. C'est un fait justificatif qui repose sur l'équité et sur l'idée que la personne agressée perd son libre arbitre sous l'effet de l'attaque.

Mais la légitime défense c'est une cause d'irresponsabilité dangereuse : dans les faits + plan juridique.

Dans les faits : il peut y avoir des excès, des débordements. S'il n'y a pas de proportionnalité la défense va se transformer en attaque, en agression.

Plan juridique : c'est une forme de vengeance privée, sans contrôle au moment où elle est faite, mais après coup par le juge. On ne sait pas trop au moment où elle est exercée s'il y a la légitime défense.

Le droit français adopte une conception mesurée de la légitime défense.

Paragraphe 1 : Les conditions de la légitime défense

La légitime défense était prévue déjà par l'ancien code pénal. Mais à l'occasion du nouveau CP, on a précisé les conditions de la légitime défense en faisant une distinction qui n'existait pas dans l'ancien code : la légitime défense des personnes et des biens.

A - La légitime défense des personnes

Régit par l'article 122-5 al 1 du CP. Selon le texte, n'est pas pénalement rsp la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui accomplit dans le même temps un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte.

Deux conditions :

- Condition qui concernent l'atteinte : elle doit être **injustifiée**. Mais parfois l'atteinte est justifiée : les policiers qui commettent une arrestation légitime. Elle peut concerner la **personne** ou **autrui** (on intervient pour défendre un ami, un enfant etc). L'atteinte peut prendre diverses formes : **physique**, **corporelle**, ou même face à une **atteinte morale**.

L'atteinte doit normalement **exister**. Peut-on admettre la légitime défense quand l'atteinte n'est pas réelle mais qu'on a cru de bonne foi qu'il y avait une atteinte ? La Cour de cassation considère que lorsque l'atteinte est vraisemblable on l'admet : légitime défense putative.

- Conditions de la riposte : elle doit être **concomittente** à l'atteinte (en même temps) : il n'y a pas de légitime défense lorsqu'elle intervient après l'atteinte (2h après par ex). Il n'y a pas de légitime défense lorsqu'on intervient avant l'atteinte. Question de la **proportionnalité** : le texte précise que la légitime défense ne marche pas s'il y a disproportion. Les moyens ne doivent pas être disproportionnés : on va présumer la légitime défense (ce n'est pas une vraie présomption) c'est au ministère public de rapporter la preuve de la disproportion. Releve de l'appréciation souveraine des juges du fond. L'usage d'une bombe lacrimogène pour se défendre d'un viol est proportionné. Le fait de viser avec une arme une partie vitale pour se défendre contre une agression est disproportionné. (plus compliqué dans les 2 sont armés...)

En France la JP est très sévère : lorsqu'il y a eu décès c'est très rare qu'on admette la légitime défense.

B - La légitime défense des biens

Sous l'ancien CP, la légitime défense des biens n'était pas mentionnée mais elle avait été dégagée par le JP. Lors de la réforme du CP, le législateur a consacré la légitime défense des biens a **l'article 122-5 al 2**. « n'est pas pénalement resp la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien accompli un acte de défense autre qu'un homicide volontaire lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés a la gravité de l'infraction. »

Conditions sont plus étroites que pour les personnes.

- Condition de l'atteinte : l'atteinte doit consister en un **crime, délit** ou **tentative** de crime ou de délit. Cela veut dire que ça ne marche pas en matière de contravention. Par ex : la dégradation légère de biens = contravention. Donc pas de légitime défense

- Condition de la riposte : elle doit être **concomitante** et plus précisément « pour **interrompre** l'exécution », il est entrain de commettre l'infraction. (entrain de casser la voiture), possibilité d'intervenir. Mais s'il a cassé la voiture et part, on ne peut rien faire (sauf s'il a volé un sac a main car l'infraction se poursuit).

Pour les personnes la riposte ne devait pas être disproportionnée. Là, pour les biens elle doit être **strictement nécessaire** + **proportionnée**. C'est celui qui invoque la légitime défense qui doit rapporter la preuve. Il n'y a jamais de légitime défense en cas d'homicide volontaire : la vie humaine est supérieure a n'importe quel bien, même si le voleur vole la Joconde.

Paragraphe 2 : La preuve de la légitime défense

Normalement, c'est celui qui invoque un droit ou un fait qui doit en rapporter la preuve. Concernant la légitime défense il y a un dialogue des preuves. Chacun va apporter des éléments pour montrer qu'il y a légitime défense ou pour montrer qu'il n'y a pas. Le parquet choisira soit la légitime défense soit contre.

Souvent c'est une sorte de dialogue. Normalement c'est celui qui invoque la preuve qui va en rapporter la preuve mais c'est une question qui va être discutée.

Le CP prévoit 2 cas dans laquelle la légitime défense est présumée, **Article 122-6 du CP** : « est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l'acte :

1/ pour repousser de nuit l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ;

2/ pour se défendre contre les auteurs de vol ou de pillage exécuté avec violence »

=> La légitime défense est souvent difficile a rapporter et donc une présomption aide considérablement. Les deux situations sont des situations d'extrême gravité dans lesquelles la victime initiale est en situation de grande vulnérabilité. Question de savoir quelle est la force de ces présomptions ? Présomptions simple ou irréfutable ?

=> **Arrêt 1959** : c'est une présomption simple.

Toutefois la légitime défense reste quand même accessible.

Section 3 : L'état de nécessité

C'est une autre cause susceptible d'irresponsabilité. Elle n'existait pas sous l'ancien CP. C'est la JP qui l'a créé. Mais pas le cour de cassation, c'est un juge seul, le juge Magnaud. Fin du 19e siècle dans la Ville de Chateau Thierry : **jugement du 4 mars 1898**. Il était surnommé « le bon juge » pour son humanité ou encore le « juge rouge » car il était communiste. Il a eu a juger une femme, Ménard, qui avait une fille. Elle a volé a l'étalage un morceau de pain pour nourrir sa fille. Le juge Magnaud mélange beaucoup de notion, il dit qu'elle été poussée par l'impérieuse nécessité,

mais dit aussi que la faim entraîne une mauvaise conception du bien et du mal (discernement) et, au cas où, il ajoute que poussé par la faim elle n'avait pas d'intention.

Ce n'est pas très rigoureux juridiquement. « Le juge peut et doit assouplir les inflexibles prescriptions de la loi » : c'est dangereux. Cette décision a créé un émoi dans la société. Il y a eu aussi d'autres affaires pour reconnaître la légitimité de cette solution.

Le jugement de Chateau Thierry a eu lieu le 4 mars 1898. La Cour d'appel d'Amiens a condamné le 22 avril 1898 la Dame Ménard = délais très rapide... Cette décision du juge Magnaud est très importante mais très isolée.

Pendant des années plus personne n'a parlé de l'état de nécessité. Jusqu'à l'arrêt de la CA de Colmart en 1967, puis un arrêt de la Cour de cassation en 1968.

L'état de nécessité a ensuite été repris par le législateur à l'occasion de la réforme du CP. Il figure aujourd'hui à l'article 122-7 du CP. « N'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent, qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace. »

Paragraphe 1 : Conditions de l'état de nécessité

Il y a un danger et une réaction.

- Danger : l'état de nécessité suppose un danger ou la menace. Il doit être suffisamment **grave, actuel** ou **imminent**. La JP est assez sévère. Elle précise que la simple crainte ne justifie pas l'infraction. C'est au cas par cas que l'on va l'examiner.

Affaire : mère de famille, qui avant Noël, avait volé et mangé dans un super marché. Elle avait des revenus très faibles, 3 enfants à nourrir et son avocat a plaidé l'état de nécessité, qui n'a pas été retenu : au regard des denrées alimentaires qu'elle avait volé (saumon fumé, foie gras, etc). On lui reprochait d'avoir volé quelque chose de trop cher. Ce n'est donc pas de la nécessité. En revanche la cour de cassation admet en 1958 l'état de nécessité. Un conducteur d'un véhicule automobile qui cause un accident de la circulation et donne un coup de volant et heurte un véhicule garé sur le côté et blesse quelqu'un qui était entrain de se garer. Cela pour éviter un enfant qui était tombé par la portière ouverte d'un véhicule. On a admis l'état de nécessité. => On compare le danger et la réaction, on regarde donc la proportionnalité de l'acte. On a aussi admis l'état de nécessité dans un cas particulier : malade paraplégique a la suite d'un accident qui souffre beaucoup du dos et a trouvé comme solution pour l'atténuer de se faire des tisanes au cannabis parce que « le cannabis apaisait ses douleurs sans lui abîmer les reins comme l'auraient fait ses médicaments prescrits ». La CA a jugé que le danger était suffisamment grave et réel pour autoriser la consommation d'une infraction.

- Réaction : On va retrouver un mode de raisonnement vu avec la légitime défense : la réaction doit être **nécessaire** et **proportionnée**. La réaction doit être nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien. La cour de cass invite à comparer le danger et la réaction. On admet l'état de nécessité lorsqu'on est dans l'absolue nécessité de commettre l'infraction. Lorsque l'agent avait le choix : commettre ou pas l'infraction, et qu'il a choisi en conscience de commettre l'infraction pour éviter un mal plus grave. Les juges du fond analysent donc l'existence ou pas d'autres choix, d'autres possibilités. Cela s'est posé à propos de José Bové : poursuivi pour avoir détruit des champs de culture OGM (entre autre), sa défense était de dire que bien sûr il a détruit le champ car c'est dangereux pour la santé humaine, il a sacrifié l'intérêt de la société au profit de l'intérêt humain. La cour a refusé cette défense.

C'est une question d'appréciation des intérêts en présence.

Paragraphe 2 : Les effets de l'état de nécessité

- Les effets sur la resp pénale : Si l'état de nécessité est admis il n'y a pas de resp pénale, l'infraction est justifiée. C'est une cause objective de responsabilité.

- Les effets sur la resp civile : On admet l'état de nécessité. Toutefois le tiers qui est victime de l'action a besoin d'être indemnisée. La JP a dégagé des théories pour essayer d'apporter des solutions sans contredire l'irresponsabilité pénale.

-> **Mécanismes de resp civile sans faute** : il a pas connu de faute pénale mais peut être resp civilement (1240, etc)

-> **Droit des contrats** : une personne est enfermée chez elle, crie au secours, quelqu'un passe devant, entend les cris, casse la fenêtre et va secourir la dame. Pas de resp pénale, mais sa cravate est abîmée. La cour de cassation dit qu'il y a convention d'assistance (contrat).

L'absence de resp pénale n'empêche pas éventuellement la resp civile, le plus souvent resp sans faute. Mais quelques arrêts qui disent que l'absence de faute pénale n'empêche pas la faute civile.

Section 4 : L'exercice des droits de la défense

Il constitue une cause objective de droit de la resp, d'origine prétorienne (crée par la cour de cassation) qui a un fonctionnement assez proche de l'état de nécessité. Il arrive que la commission d'une infraction puisse être justifiée par la nécessité de se défendre en justice. La cour de cass reconnaît le caractère exonératoire de cette justification. La question s'est posée à propos du vol par photocopies : salarié qui sent qu'il risque d'être licencié. Son employeur a reçu des courriers disant que ce salarié faisait un très bon travail. Il va préparer sa défense en récupérant les courriers dans le bureau, va les photocopier. Lors du renvoi, il va aller devant les Prud'homme et montre les photocopies. Mais c'est du vol. Divergence de JP entre la chambre sociale qui admettait la défense sur le terrain du licenciement, et la chambre criminelle qui considérait qu'il s'agissait d'un vol. La chambre criminelle a finalement abandonné cette JP et a admis l'exonération de celui qui avait soustrait et photocopié des éléments appartenant à l'employeur, dès lors que le salarié avait eu connaissance de ses fonctions dans l'exercice de ses fonctions et qu'ils étaient strictement nécessaires à l'exercice de sa défense dans le litige qui l'opposait à ce dernier -> **Arrêt 11 mai 2004** consacre le fait justificatif des droits de la défense.

Depuis, cette cause d'irresponsabilité a été reconnue une dizaine de fois et pas seulement en matière de vol : en matière de violation du secret professionnel, ou encore en matière de recel de violation du secret de l'instruction. La cour de cassation exige que l'infraction ait été « strictement nécessaire à l'exercice des droits de la défense ». En revanche ça ne peut être que pour se défendre, pas pour attaquer.

Chapitre 2 : Les causes subjectives d'irresponsabilité pénale

CM6 : 2/03

Les causes subjectives opèrent in personam (elles jouent au regard de la personne concernée), elles laissent intactes l'infraction. Cela veut dire qu'on peut être complice de quelqu'un qui bénéficie d'une cause subjective d'irresponsabilité pénale. Il est arrivé que quelqu'un donne mandat à un dément de commettre une infraction. L'auteur de l'infraction est irresponsable pénalement, et dans le même temps, le complice, celui qui a donné mandat, peut être jugé responsable.

Ces causes subj, dans la doctrine et sous l'ancien CP s'appelaient les causes de non imputabilité.

Il y en a 4 différentes.

Section 1 : La minorité

La minorité est une circonstance particulière car elle n'est pas automatiquement synonyme d'irresponsabilité pénale. Il faut distinguer selon que le mineur est doté ou pas du discernement. Il serait plus juste de parler de l'absence de discernement.

Le principe est que les enfants sont irresponsables pénalement : ce sont des mineurs qui n'ont pas de discernement. En revanche les mineurs non enfants, ont le discernement, sont pénalement responsables, mais sont soumis à un régime spécifique de responsabilité pénale.

Paragraphe 1 : L'irresponsabilité pénale des enfants

Pendant longtemps le droit n'était pas très clair, et la doctrine non plus. **L'ordonnance du 2 fevr 1945** régissait le droit applicable aux mineurs jusqu'en 2021. Cette ordonnance manquait de clarté, et ne disait pas clairement si les mineurs étaient responsables ou pas. C'est donc la JP qui a partiellement clarifié les choses : **Arrêt Laboube 13 décembre 1956**. C'est un arrêt fondateur mais qui manquait encore de clarté, même s'il invitait à rechercher le discernement chez les mineurs. La Cour de cassation dit que « si les articles 1 et 2 de l'ordonnance pose le principe de l'irresponsabilité pénale du mineur, abstraction faite du discernement de l'intéressé, et déterminent les juridictions compétentes pour statuer lorsqu'un fait qualifié de crime ou délit est imputé à des mineurs de 18 ans et pour prendre à l'égard de ces mineurs des mesures de redressement approprié, encore faut-il, conformément aux principes généraux du droit que le mineur dont la participation à l'acte matériel à lui reprocher est établie, ait compris et voulu cet acte. Toute infraction, même non intentionnelle suppose en effet que son auteur ait agi avec intelligence et volonté. »

les choses ont changées avec la **loi du 9 sept 2002** qui vient insérer dans le code pénal un **article 122-8** qui va clarifier les choses. Il dit que « Les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables, en tenant compte de l'atténuation de responsabilité dont ils bénéficient en raison de leur âge, dans des conditions fixées par le code de la justice pénale des mineurs. » Cette solution a été reprise plus récemment par le code de la justice pénale des mineurs, qui a remplacé l'ordonnance de 1945.

A - Le discernement : condition de la responsabilité pénale

L'article 122-8 du CP établit très clairement le lien entre discernement et responsabilité : pas de responsabilité pénale sans discernement. C'est vrai pour les mineurs, mais aussi pour les majeurs : **article 122-1 CP**. Le droit rejoint ici un des fondements classiques de la responsabilité pénale.

-> Faut-il rattacher le discernement à la culpabilité ou à l'imputabilité ? Est-ce l'élément moral qui est touché et donc l'infraction, ou est-ce que l'infraction est intacte ?

Les causes subjectives de responsabilité laissent intacte l'infraction : ce n'est pas l'élément moral qui est touché mais le lien de rattachement entre la faute et l'auteur.

-> Le discernement arrive à quel âge ? Comment on l'acquiert ?

La Cour de cassation ne donne pas d'âge précis, elle laisse entendre que le discernement s'apprécie au cas par cas, en fonction du mineur. Dans l'affaire Laboube on a considéré que le discernement était acquis à 7 ans.

La cour de cassation s'inspire des solutions qui existaient en droit romain. Le code de justice des mineurs date de 20-
La question se pose alors de savoir s'il faut-il retenir un critère souple, le discernement, ou un seuil d'âge ?

-> **Art L11-1 du CJPL** : on a choisi de faire référence au discernement + de le fixer à un âge. « Lorsqu'ils sont capables de discernement, les mineurs, au sens de l'article 388 du CP sont pénalement resp des crimes, délits ou contraventions dont ils sont coupables ». Puis al 2 : « les mineurs de -13 ans sont présumé ne pas être capables de discernement. »

Ainsi quel est le vrai critère opérationnel ? C'est l'âge qui présume le discernement.

C'est une présomption simple, on peut la renverser. On peut avoir un mineur particulièrement éveillé qui a un discernement acquit avant 13 ans.

-> le CJPL définit le discernement dans **l'alinéa 3 de l'article L11-1** « est capable de discernement le mineur qui a compris et voulu son acte, et qui est apte à comprendre le sens de la procédure pénale dont il fait l'objet ». Pas intéressant car on connaît déjà la définition grâce à l'arrêt Laboube.

En revanche, l'article **L11-1 al 2** est très intéressant car fixe le discernement à l'âge de 13 ans. = application rétroactive de cet article.

-> Comment apprécier le discernement ? Comment rapporter la preuve contraire de la présomption ?

Question de faits : soumis à l'appréciation souveraine des juges du fond.

Il y a aussi des éléments qui vont aider : expertise psychologique, psychiatrique, etc => mais l'expertise est parfois insuffisante, en plus elle se base sur le discernement du moment de l'expertise, pas du moment des faits.

Il y a aussi la déclaration du mineur, de ses parents, de ses profs, et notamment les bulletins scolaires (sont très intéressants pour les procès).

B - Les conséquences de l'exigence du discernement

- La responsabilité pénale : l'absence de discernement empêche toute responsabilité pénale. Cela veut dire qu'on est pas déclaré coupable, pas de déclaration de culpabilité : donc pas de peine, pas de mesure éducative.

- La responsabilité civile : la Cour de cassation, le 9 mai 1984 a rendu 5 arrêts dissociant la faute civile du discernement. On peut être civilement responsable, même sans discernement. Le mineur délinquant peut être civilement responsable. Le mineur de -13 ans n'est pas pénalement resp mais peut l'être civilement. Question se pose de savoir si les juridictions pénales pouvaient condamner civilement un mineur n'ayant pas le discernement. Le CJPM prévoit que la juridiction pénale reste compétente pour condamner civilement un mineur, même si celui-ci n'est pas pénalement responsable.

Paragraphe 2 : Le régime spécifique de responsabilité des mineurs discernants

Lorsqu'ils ont le discernement, les mineurs sont soumis à un régime de responsabilité spécifique. Le CoCo a d'abord dégagé un PFRLR d'autonomie du droit pénal des mineurs délinquants. Le CoCo avait été saisi à l'occasion de la loi du 9 sept 2002. Dans sa **décision du 29 août 2002**, le CoCo reconnaît un nouveau PFRLR composé de deux règles :

- La responsabilité pénale des mineurs doit être atténuée en fonction de leur âge

- La réponse des pouvoirs publics aux infractions que commettent les mineurs doit rechercher, autant que faire se peut, leur relèvement éducatif et moral par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, et prononcée par des juridictions spécialisées, ou selon une procédure juridictionnelle appropriée.

Il y a un droit pénal spécifique pour les mineurs non discernants (+ de 13 ans). Il se traduit pas un droit dérogatoire en terme de responsabilité et de procédure.

A - Le droit substantiel spécifique

Les mineurs sont soumis à un droit particulier : on a des degrés de responsabilité pénale.

- l'irresponsabilité

- discernement à partir de 13 ans environ => le droit va essayer de prendre en compte cette progressivité avec une responsabilité progressive. Plus on grandit, plus le discernement grandit, plus la responsabilité grandit.

-> Seuil des 13/16 ans (au moment des faits) : normalement le mineur est pénalement resp, mais sa resp est atténuée : les peines encourues sont au maximum égal à la moitié des peines encourues par un majeur (= diminution légale de peine). Le vol sera puni de 18 mois de prison et 7500€ d'amende. Dans le cas où il encourt la perpétuité, pour un mineur ce sera 20 ans.

-> Seuil 16/18 ans : diminution légale de peine, mais cette diminution peut être écartée par la juridiction. Ainsi, la peine encourue sera la même qu'un majeur. En revanche, pour la perpétuité, le code plafonne à 30 ans.

B - Les peines encourues

Les mineurs encourrent deux sortes de mesures : ils encourrent d'abord prioritairement des mesures éducatives, des mesures d'éducation, de surveillance, de protection, prévention, insertion, etc. => Peine tournées vers l'avenir

Il y a l'**avertissement judiciaire** : le juge va convoquer le mineur et le rappeler à l'ordre.

Il existe aussi la **mesure éducative judiciaire** : mesure qui peut prendre plusieurs formes : peut consister en un accompagnement d'un mineur par un éducateur (le rencontrer régulièrement etc), cela peut aussi être des modules : insertion, réparation, soins ou placement.

Ces mesures sont mises en oeuvre par le système de protection judiciaire de la jeunesse (PJJ).

Les mineurs peuvent aussi encourir des peines. Ils peuvent encourir presque toutes les peines des majeurs, sauf certaines, soit parce que le code a décidé de ne pas leur appliquer ces peines (interdiction du territoire, publicité du jugement, etc) et d'autres qui ne peuvent tout simplement pas être applicables comme la peine d'inéligibilité.

Il peut y avoir des peines de réclusions criminelles, et la plus lourde est la réclusion criminelle pour 30 ans.

C - La spécificité des juridictions pour mineurs

Le CoCo nous dit deux choses sur la procédure relative aux enfants

- les mineurs relèvent du **juge des enfants** par ex. C'est un juge compétent pour les enfants, il a une double compétence : civile car juge de l'assistance éducative, mais également juge pénal. Il peut prononcer les mesures éducatives et certaines peines (mais pas l'emprisonnement), tel que les peines de stage, TIG, etc.

- les mineurs peuvent aussi relever du **tribunal pour enfant** : présidé par un juge des enfants et des juges bénévoles. C'est une décision collégiale. Il peut prononcer des mesures éducatives ainsi que des peines d'emprisonnement.

-> Les mineurs ne peuvent pas relever de juridictions de droit commun (sous peine de nullité)

Aussi, il n'y a pas de publicité pour les audiences de mineurs, pour pouvoir permettre la réinsertion du mineur.

De plus, l'assistance par un avocat est un droit en droit commun, pour les mineurs l'avocat est obligatoire (pour toutes les phases de la procédure).

Cette spécificité se prolonge au niveau des lieux de détention, ils ne sont pas mélangés avec les majeurs. Il y a soit des maisons d'arrets, ou des prisons pour mineurs.

Aussi, le CoCo a invalidé la Loi Attal au nom du principe d'autonomie du droit des mineurs : la comparution immédiate est interdite en droit des mineurs.

Section 2 : Le trouble psychique et neuro-psychique

Faut-il punir les personnes atteintes de troubles mentaux ou pas ? Au Moyen Age on punissait les fous, et même doublement. On les punissaient pour l'infraction commise et pour ce qu'elle représentait.

On a abandonné cette conception au nom d'une philosophie chrétienne : il fallait punir pour expier ses pechés, mais suppose de pouvoir les comprendre.

Avant la Révolution française le droit pénal était encore irrationnel, on condamnait des animaux, des cadavres, etc, et on a donc condamné des fous.

Celui qui a donné une autre vision est Beccaria : il a établi le lien entre libre arbitre et responsabilité pénale, de sorte que pour lui, si on est pas sein d'esprit on est pas libre et donc pas responsable.

Il faudra attendre l'ancien code pénal pour ça soit écrit dans la loi Française. Dans l'AncCP, l'article 64 affirmait qu'il n'y avait pas de responsabilité pénale quand l'auteur était atteint d'un trouble mental. Cette solution est reprise par le CP actuel. Mais le CP actuel a apporté une souplesse qu'il n'y avait pas dans l'ancien CP.

Dans l'ancien CP il y avait seulement une irresponsabilité en cas de trouble mental. En d'autre terme, il y avait deux situations : soit on était resp, pleinement, soit on était totalement irresp. Il n'y avait pas de demi mesure. Or, la réalité est parfois plus contrastée entre discernement complet et discernement inexistant, on peut imaginer des situations intermédiaires.

Le nouveau CP a pris en compte cette nouvelle nuance en distinguant 2 régime :

- discernement totalement absent
- discernement partiel

Il a aussi modernisé les termes utilisés : on parle plus de démence ou de troubles mentaux, mais de troubles psychiques ou neuro-psychiques.

L'article 122-1 du CP distingue deux situations : l'abolition du discernement et l'altération

Paragraphe 1 : L'abolition du discernement

L'article 122-1 al 1 dispose « *n'est pas pénalement resp la personne qui était atteinte au moment des faits d'un trouble psychique ou neuro psy ayant abolit son discernement ou le contrôle de ses actes.* » : on retrouve 3 conditions :

- **Trouble psychique ou neuro-psychique** : avant on parlait seulement de démence, alors qu'il y a aussi d'autres maladies. Il y a des maladies purement psychique, et d'autres qui ont une cause neurologique comme Alzheimer. L'origine du trouble importe peu : si c'est génétique, neurologique, etc, on s'en fou. Ce qui importe c'est que pour qu'il y ai abolition il faut un trouble d'une certaine gravité. Ce trouble est évalué par des expertises, etc
- **Contemporain des faits** : Le trouble doit être présent au moment de l'infraction. S'il est apparu après l'infraction, l'intéressé est bien responsable pénalement. Celui qui avait un trouble psychique et son état s'améliore au moment de l'infraction, il est évidemment responsable. En revanche, si on établit qu'au moment de l'acte il n'avait pas le discernement, il ne sera pas resp
- **Ayant abolit le discernement** : il faut que le trouble ai supprimé le discernement, ou le contrôle de ses actes. Par exemple une personne qui donne un coup de poings a cause de la maladie de Parkinson.

On se fiche de savoir si le trouble est psychique ou neuro-psychique, sauf si c'est volontaire.

Arrêt sur affaire Halimi 2021 : s'agit d'un jeune homme qui consomme de manière habituelle et excessive du cannabis.

A un moment, il fait une crise de délire, et va agresser sa voisine, il l'a fait passer par la fenêtre et elle meurt. Il n'y a pas de doute sur le fait que c'est lui qui l'a tué, ni sur le fait qu'il a fait une crise de délire psychotique = abolition du discernement. Le problème est de savoir si la faute antérieure devait être prise en compte ou pas. Les 3 experts sont d'accord pour dire qu'il y a une abolition du discernement, dû à la prise de la drogue.

La chambre de l'instruction prononce un non lieu, en expliquant que l'auteur des faits était en proie au moment des faits à un trouble psychique ayant aboli son discernement. Les juges précisent la circonstance que cette bouffée délirante soit d'origine exo-toxique et qu'elle soit due à la consommation de cannabis ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'un trouble psy ou neuropsychique ayant aboli le discernement, puisque aucun élément du dossier indiquait que la consommation de cannabis par l'intéressé est été réalisée avec la conscience que cet usage de stupéfiants puisse entraîner un tel comportement. La chambre criminelle rejette le pourvoi en citant **l'article 122-1 al 1 du CP** ne distingue pas selon l'origine du trouble psychique, ayant conduit à l'abolition de ce discernement. => on doit considérer qu'il y a abolition du discernement, et ce, peu importe la cause de cette abolition.

De nombreux auteurs ont donc salué cette décision.

Paragraphe 2 : Altération du discernement

CM7 : 5/03

Prévu par **l'article 122-1 al 2** : « La personne qui a été atteinte au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime. Si est encourue une peine privative de liberté, celle-ci est réduite du tiers ou en cas de crime puni de la réclusion criminelle à perpétuité, et ramenée à 30 ans. La juridiction peut toutefois par une décision spécialement motivée en matière correctionnelle, décider de ne pas appliquer cette diminution de peine, lorsqu'après avis médical la juridiction considère que la nature du trouble le justifie, elle s'assure que la peine prononcée permette que le condamné face l'objet de soins adaptés à son état. »

-> Conditions posées par l'article :

Il s'agit de mettre en place un degré intermédiaire entre la pleine et entière responsabilité, et l'absence totale de responsabilité.

- Il faut, comme dans le cas précédent, un trouble psychique ou neuro
- ce trouble doit être présent au moment des faits
- la différence : le discernement doit être simplement altéré, et non aboli.

Cette nuance est issue du CP (1994), on s'est dit que ce nouveau texte allait être plus doux que le droit antérieur. C'est l'inverse, le texte est plus sévère que le droit antérieur :

-> **Arrêt 1996, CA de Paris** : première fois qu'une CA applique cet alinéa. L'auteur des faits est atteint d'une schizophrénie importante : on retient l'altération du discernement. => Aujourd'hui il n'y a donc pratiquement plus jamais abolition du discernement.

Le code prévoit un fonctionnement curieux : le législateur a été obligé de compléter le texte initial. « La juridiction tient compte de l'altération pour déterminer la peine et son régime. » A l'origine le texte s'arrêtait là.

Toutefois, des procureurs ont retenu la peine la plus lourde, ils interprétaient l'altération du discernement comme une cause d'aggravation.

Le législateur a jugé utile d'y revenir par une **loi du 15 août 2014 (Loi Taubira)**.

Cette loi apporte une précision, pour dire que la peine est diminuée d'un tiers. => Qlqu'un qui encourt 30 ans aura une peine maximale de 10ans. (et 30 ans pour la perpétuité). Cette diminution de peine peut être écartée (et spécialement motivée quand c'est le tribunal correctionnel).

Question de savoir comment s'applique cette réforme issue de la loi de 2014 : c'est une loi rétroactive car plus douce.

Quand on retiens l'altération alors qu'on aurait pu envisager l'abolition, la pratique est sévère. Au delà même de la pratique, les lois les plus récentes vont dans le sens d'une sévérité de + en + grande. Il y a eu des textes antérieurs et postérieurs a la loi de 2014 qui ont marqué une grande sévérité : **loi du 25 février 2008**, loi adoptée sous Sarkozy. Cette loi crée une nouvelle mesure : la rétention de sureté. Elle crée aussi un nouveau mécanisme procédural.

La **rétention de sureté** : pouvoir placer une personne présentant une particulière dangerosité, une probabilité très élevée de récidive, parce qu'elle souffre d'un trouble grave de la personnalité. -> Pouvoir placer cette personne dans un centre socio-médico-judiciaire pour un an maximum, après la fin de l'exécution de la peine (peine d'au moins 15 ans). (un an renouvelable sans limitation)

-> Probleme au regard de la légalité (on étend la peine a laquelle il était condamné)

=> Ce texte est un texte d'émotion : cette loi fait suite au drame de Pau (un interne d'un hopital psy qui fait un double meurtre d'infirmière).

L'autre partie du texte est tout aussi déroutante : elle concerne la procédure. Lorsque quelqu'un est atteint d'un trouble mental suffisamment grave pour que son discernement ai été abolit : l'intéressé est irresponsable. Mais qui le dit procéduralement ? C'est la juridiction qui prononcera l'irresponsabilité. Mais en fait l'irresponsabilité va apparaitre durant l'instruction. C'est le juge / chambre d'instruction qui rendra une décision de non lieu. Mais pour satisfaire les médias et l'opinion publique, la loi de 2008 a modifié le code de procédure pénale pour changer le nom de l'ordonnance. Dans le cas spécial du trouble mental, la jurid d'instruction va rendre une décision d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, qui constatera malgré tout la matérialité de l'infraction. => cette décision permettra + facilement de saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) pour obtenir la réparation du dommage causé. Le même texte prévoit que la juridiction se prononce au terme d'une audience a laquelle participe l'auteur des faits. -> l'auteur des faits va être présent à l'audience. Mais il est complètement fou...

Section 3 : La contrainte

L'art 122-2 du CP déclare irresp la personne qui a agit « *sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister* ».

La contrainte ressemble a la force majeure : elle supprime la liberté d'agir et pas la capacité de comprendre et de vouloir. C'est juridiquement très diff du trouble psychique, même si l'article 64 de l'ancien CP traitait en même temps la contrainte et la démence.

Paragraphe 1 : Les formes de la contrainte

La contrainte peut prendre deux formes, physique et morale.

A - Contrainte physique

La contrainte physique peut être externe ou interne.

- Externe : c'est la forme la plus simple et évidente. Rejoint très clairement la conception classique de la force majeure.

Il peut s'agir d'un **phénomène naturel** (cyclone, etc)

Il faut que ce soit un élément « surprise » on ne doit pas pouvoir le prévoir (guerre, plaque de verglas a marseille, etc).

- Interne : Par exemple une maladie, voir même un sommeil qui pourrait amener quelqu'un a rater sa gare et a prolonger son voyage alors qu'il n'a plus de billet valable. On s'est posé la question de savoir si une défaillance physique interne peut être un cas de contrainte ? Tout dépend de savoir si c'était prévisible ou imprévisible. Si prévisible : on l'admet pas. Si imprévisible oui. Ex : un automobiliste qui fait une crise cardiaque sur la route = on admet la contrainte. Mais si c'est un épileptique qui sait qu'il est épileptique qui fait une crise d'épilepsie : on admet pas la contrainte.

B - La contrainte morale

Plus compliquée que la contrainte physique. Elle peut être externe mais ne peut pas être interne.

- Externe : la crainte, la peur d'une menace etc. On a admis qu'il y avait une contrainte dans le cas de quelqu'un qui a pris une fausse identité pour échapper aux allemand pendant la guerre, [arrêt 6 octobre 1944](#).

La question s'est posée de savoir si on peut admettre une contrainte morale interne. On a essayé d'invoquer les convictions religieuses, maladies mentales (cleptomanie par ex) mais ça n'a jamais été admis. Toutefois, si la maladie mentale est assez forte, on peut admettre un trouble mental (Cf cours précédent).

Paragraphe 2 : Les formes de la contrainte

Elle suppose deux caractères, irrésistible et imprévisible.

A - Irrésistibilité

C'est l'impossibilité totale de respecter la loi. Dans la contrainte on ne peut pas résister, on a pas le choix. En revanche, dans l'état de nécessité l'infraction est le fruit d'un choix.

La JP est très exigeante : l'irrésistibilité est la cause la plus importante pour caractériser la contrainte.

B - Imprévisibilité

[L'article 122-2](#) ne parle pas de l'imprévisibilité. Pourtant la JP exige l'imprévisibilité : elle écarte la contrainte en cas de faute antérieure. C'est l'affaire Tremintin / du marin déserteur qui a trop bu la veille du départ, se fait placer en cellule de dégrisement, et rate son bateau. Il est poursuivi pour desertion en temps de guerre, invoque la contrainte en disant qu'il y avait une faute antérieure. = C'était donc pas imprévisible.

La JP rappelle souvent cette exigence.

Section 4 : L'erreur sur le droit

L'erreur sur le droit est une question intéressante et délicate. => « **Nul n'est censé ignorer la loi** ».

Le problème est que du temps de Moïse, avec les 10 commandements c'était impossible d'ignorer la loi. Le problème c'est qu'aujourd'hui la loi est bcp plus complexe, bcp plus de lois, etc. Il est bien sûr possible auj de se tromper sur la loi.

Les erreurs sur le droit sont fréquentes et sont parfois légitimes. Faut-il les admettre ? Sous l'ancien CP l'erreur sur le droit était pas admise, en tout cas pas dans le code. En revanche, dans le CP actuel l'erreur sur le droit a été reconnue comme cause d'irresp pénale. C'est une des nouveautés du CP actuel qui figure a [l'article 122-3](#).

Selon ce texte « *n'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru par un erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte.* »

Paragraphe 1 : La notion d'erreur sur le droit

A- Erreur sur le droit et erreur de fait

Ce sont deux erreurs qui conduisent à l'irresp de l'auteur, mais elles sont techniquement juridiquement très différentes.

- L'erreur de fait est finalement une absence d'infraction (absence d'élément moral), on ne pensait pas commettre l'infraction. Ex : se tromper en récupérant son manteau sur un portemanteaux
- L'erreur sur le droit : erreur sur le droit applicable, sur ce qui est autorisé ou pas. Ex : construire sans permis parce qu'on pense ne pas en avoir besoin.

B - Le droit : objet de l'erreur

Le plus souvent on se trompe sur le sens d'un texte. Peut il y avoir une erreur sur la JP ? Oui, car la JP c'est du droit, la Cour de Cassation l'a admis. Peut-on admettre l'erreur sur le droit sur un arrêt précis ? La question s'est posée à propos de la résidence alternée des enfants dans le cadre d'un divorce. La Cour de cassation a condamné le père mais elle a aussi admis que l'erreur pouvait porter sur une décision de justice.

Paragraphe 2 : Les conditions d'erreur sur le droit

L'erreur sur le droit n'est admise que si elle est invincible ou inévitable.

A - Invincibilité de l'erreur

Nul n'est censé ignorer la loi, ou admettre l'erreur sur le droit ? La cour de cass et le législateur ont fait le choix d'admettre l'erreur sur le droit mais de façon très étroite, limitée. Elle est admise que si elle est invincible, irrésistible. La quasi totalité des arrêts rejettent l'erreur sur le droit, au motif d'absence d'invincibilité.

En 32 ans, la Cour a admis 2x l'erreur sur le droit.

- **Arrêt 1998** : la Cour de cassation admet l'erreur sur le droit à propos d'une erreur faite sur le dispositif des 35h.
- : En matière de conduite sans permis pour quelqu'un qui conduit alors que son permis a été retiré, parce qu'il a reçu, par deux policiers, un papier du procureur lui autorisant à conduire à nouveau. Il est poursuivi pour avoir conduit sans permis.

Toutefois, la cour de cassation a rejeté l'erreur sur le droit pour un avocat qui s'est trompé sur l'interprétation d'une décision.

-> l'erreur d'un simple professionnel du droit n'est pas invincible et il était possible d'interroger le juge par une requête en interprétation.

La JP a la même interprétation pour les notaires.

=> La JP est très exigeante sur cette condition.

B - La croyance dans la légitimité de l'acte

Là aussi le CP est exigeant : il est nécessaire que l'auteur de l'infraction ait cru dans la légitimité de l'acte qu'il

accomplissait. La cour précise qu'il faut une croyance totale dans la légitimité de l'acte, et même dans la légitimité de la totalité de l'acte.

CM8 : 9/03

Titre III - Le droit de la peine

Il existe en droit pénal différentes sanctions pénales, la peine étant la plus ancienne, la plus connue et la plus prononcée. Mais il y a d'autres sanctions : les mesures de sûreté (période de sûreté, rétention de sûreté etc).

ex : quelqu'un qui est condamné à 12 ans de réclusion criminelle peut voir sa peine assortie d'une période de sûreté, d'une durée normalement de la moitié (6 ans) durant laquelle aucun aménagement est possible. Toutefois ces mesures sont différentes de la peine. Il existe également les mesures de démolition ou de remise en état qu'il peut y avoir en droit pénal de l'urbanisme.

La peine est donc la principale sanction pénale. C'est la **réponse** infligée au nom de la société à l'auteur d'une **infraction** qui a été déclaré **responsable** pénalement.

Quelles sont les fonctions de la peine ?

La peine c'est 3 temps, 3 moments différents : la peine encourue, la peine prononcée et la peine exécutée.

I - La peine encourue

La peine telle qu'elle est déterminée par la loi ou éventuellement par le règlement si contravention. -> Pas d'infraction ni de peine sans texte.

La fonction de la peine est fixée selon **l'article 130-1 du CP** qui donne globalement les fonctions de la peine : « *afin d'assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l'équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonction 1) de sanctionner l'auteur de l'infraction, 2) de favoriser son amendement, insertion ou réinsertion.* »

La peine a donc 3 fonctions :

- **protection de la société** : en réalité tout le droit pénal a cet objet
- **prévention de la commission de nouvelles infractions** : ce n'est pas la récidive, c'est la commission d'une infraction par quelqu'un d'autre. Idée que la peine doit faire peur aux autres. Il y a aussi la prévention individuelle, même si ce n'est pas dit dans l'article. On cherche à prévenir la récidive. Empêcher une nouvelle infraction chez celui qui a déjà été condamné : le sursis est typiquement une prévention individualisée.
- N'est apparu dans le CP qu'en 2014 : **amendement, insertion et la réinsertion**, mais aussi la sanction du coupable. Sanctionner l'auteur de l'infraction -> la peine est tournée vers le passé (la sanction) et vers l'avenir (la réinsertion, amendement).

=> Toutes les peines ont plus ou moins ces fonctions là.

Il y a une fonction qui n'apparaît pas dans le CP mais qui existe quand même : la **neutralisation**. C'est surtout une fonction des mesures de sûreté. Il existe dans le CP des peines qui visent cet objectif : la peine de confiscation, voire même la peine d'emprisonnement.

Le premier critère est que la peine encourue est fonction de l'infraction commise. Il y a des peines qui sont classées en fonction de la nature de l'infractions : Il y a les peines criminelles correctionnelles et contraventionnelles.

- Criminelle : liste à **l'article 131-1 du CP**. La peine la plus lourde est la réclusion ou la détention criminelle à perpétuité. Ensuite il y a les détentions / réclusions de 30 ans, de 20 ans et de 15 ans. Ce qui fait que c'est une peine criminelle c'est que c'est une peine supérieure à 10 ans. Il peut y avoir aussi en matière criminelle des peines d'amendes.

- Correctionnelles : **Article 131-3 du CP**. Il y a l'emprisonnement (peine principale en général), la DDSE (détention a domicile sous surveillance électronique), travail d'intérêt général (TIG), stage, jour-amende, peine privatives ou restrictives de droit (suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de conduire, confiscation de véhicule, suspension du permis de chasse, confiscation de l'arme, interdiction de paraître, interdiction d'utiliser les reseaux sociaux, ou encore la sanction de réparation etc).

Dans les peines d'emprisonnement il y a une échelle : 10 ans maxim, 7 ans, 5, 3, 2 1 ans, 6 mois voire même 2 mois.

- Contraventionnelles : Ces peines sont essentiellement l'amende, mais il peut aussi y avoir des peines privatives ou restrictives de droit, et la sanction réparation. Il y a des montants pour les amendes ainsi que des classes.

L'amende varie en fonction de la classe :

- 1ère classe = 38€
- 2eme classe = 150€
- 3eme classe = 450€
- 4e classe = 750€
- 5e classe = 1500 ou 3000 si récidive

Quand le législateur fixe les peines encourues il les prévoit a titre principal. Le vol c'est 3 ans et 45000 euro d'amnde. Mais très souvent le legiislateur prévoit des peines complémentaires applicable a telles et telles infrctions. Pour le vol, il y a une liste entière de peines complémentaires.

Par ex : chasser sur un terrain militaire : peine principale pas très forte. Peine complémentaire : confiscation de ce qui a permis a commettre l'infrction, le véhiocule utilisé pour aller chasser etc.

Parfois la peine complémentaire peut être plus lourde que la peine encourue.

II - La peine prononcée

C'est le juge, évidemment, qui va prononcer la peine. Aujourd'hui il n'y a plus de minimum dans le CP. Par ex avant pour le vol la peine minimum était 3 mois. La seule possibilité de descendre sous le minimum était de démontrer des circonstances atténuantes.

Aujourd'hui il n'y a que le maximum.

La peine est prononcée par le juge, suite a des réquisitions du parquets. Le parquet va demande une peine mais c'ets le juge qui au final prononcera telle ou telle peine. La peine prononcée est fonction principalement de 2 éléments : l'infraction commise, ses circonstances ou encore la gravité.

On juge pas seulement une infraction mais aussi une personne. On va donc regarder sa personnalité, son insertion dans la société, ses chances de réinsertions, son passé. La peine doit être proportionnée à l'infraction et à la personnalité de son auteur. Techniquement, juridiquement, celui qui vole pour donner aux pauvres ou juste pour s'enrichir c'est la même chose, mais en réalité ce n'est pas du tout la même chose.

Le juge a une grande liberté pour fixer la peine (dans la limite posée par la loi) d'autant qu'on a supprimé les peines planché (sorte de minimum). Néanmoins, le législateur l'encadre. Il est encadré dans le choix des formes de la peine. Le CP encadre le juge : il ne peut prononcer une peine d'emprisonnement ferme qu'au terme d'une motivation spéciale (**Art 132-19**).

III - La peine exécutée

C'ets la peine que le condamné va faire véritablement. Cette peine exécutée, pendant très longtemps, était absolument identique a la peine prononcée. Les deux peines ont commencée a se dissocier suite aux positivistes italiens.

On a commencé à regarder la peine vers l'avenir, à essayer de combiner sanctions et réinsertions. Finalement, on a permis à des juges de modifier des peines qui avaient pourtant été prononcées.

Le changement s'est fait en 1958 avec le Code de Procédure Pénale, qui a remplacé le code d'instruction criminelle.

On a changé de philosophie pénale, on a créé un nouveau juge, celui de l'application des peines. Il a pour fonction d'appliquer des peines et de les aménager. Il va pouvoir transformer des peines pour en réduire la durée, autoriser une sortie (enterrement par ex), transformer une peine en semi-liberté (incarcéré le soir et le week-end), suspension de peines, libération conditionnelle.

Le juge d'application des peines a un pouvoir considérable, il peut aménager des peines voir même les révoquer. (si un détenu en libération conditionnelle récidive le juge va le renvoyer en prison).

Ce JAP existe depuis 1958 et en 2000 il y a eu un très grand changement : on a juridictionnalisé ses décisions : on a décidé que les décisions du JAP étaient juridictionnelles : on peut en faire appel.

Ainsi, en 2000 on a créé une chambre spécialisée d'application des peines (CSAP) à la cour d'appel. Il existe même depuis 2 ans un code pénitentiaire.

Les peines d'emprisonnement ou de réclusion criminelle s'effectuent dans des établissements pénitentiaires. Dans les prisons il y a un droit spécifique : le droit pénitentiaire. On a aussi assisté à un changement extrêmement important en 1995. Jusque là les décisions relatives à l'intérieur de la prison (sanction disciplinaire etc) étaient des MOI insusceptibles de recours. En 1995 elles deviennent des mesures faisant grief, on peut alors contester la mesure. On a aussi une juridictionnalisation qui est intervenue.

La peine exécutée est donc aujourd'hui très importante, d'autant plus qu'on peut maintenant modifier, défaire ce qu'a fait le juge avant.

Examen :

Questions de cours